



قومی احتساب آرڈیننس ۱۹۹۹ء

مندرجات



- ۱۔ مختصر عنوان۔
- ۲۔ آغاز و نفاذ۔
- ۳۔ آرڈیننس دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔
- ۴۔ اطلاق۔
- ۵۔ تعریفات۔
- ۵الف۔ عدالتوں کا قیام اور ججوں کی تقرری۔
- ۵ب۔ حاضر سروس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے پنشن کے فوائد جبکہ وہ ایک عدالت کے جج کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے ریٹائر ہو جائے۔
- ۶۔ قومی احتساب بیورو۔
- ۷۔ ڈپٹی چیئرمین قومی احتساب بیورو۔
- ۸۔ پراسیکیوٹر جنرل احتساب بیورو۔
- ۹۔ رشوت ستانی اور بدعنوانیاں۔
- ۱۰۔ رشوت ستانی اور بدعنوانیوں کی سزا۔
- ۱۱۔ [حذف شدہ۔]
- ۱۲۔ املاک منجمد کرنے کا اختیار۔

- ۱۳۔ املاک منجمد کرنے کے خلاف دعویٰ یا اعتراض۔
- ۱۴۔ [حذف شدہ۔]
- ۱۵۔ انتخاب میں حصہ لینے یا سرکاری عہدے پر فائز رہنے کے لیے نااہلیت۔
- ۱۶۔ مقدمات کا انتظام اور جرائم کی سماعت :-
- ۱۶ الف۔ مقدمات کی منتقلی۔
- ۱۶ ب۔ توہین عدالت۔
- ۱۷۔ مجموعہ قوانین کی شرائط کا اطلاق۔
- ۱۸۔ جرائم کی سماعت۔
- ۱۹۔ معلومات کے لیے طلب کرنے کا اختیار۔
- ۲۰۔ مشکوک مالیاتی معاملات کی اطلاع۔
- ۲۱۔ بین الاقوامی تعاون باہمی قانون امداد کی اپیل۔
- ۲۲۔ اختیار سماعت
- ۲۳۔ [حذف شدہ]
- ۲۴۔ گرفتاری
- ۲۵۔ رضا کارانہ واپسی اور معاملات طے کرنا۔
- ۲۵ الف۔ قرضوں وغیرہ کی ادائیگی۔
- ۲۶۔ پیش کشی معذرت۔
- ۲۷۔ مدد حاصل کرنے کا اختیار۔
- ۲۸۔ قومی احتساب بیورو میں آفسران اور عملے کا تقرر۔
- ۲۹۔ ملزم شہادت دینے کا اہل ہوگا۔
- ۳۰۔ جھوٹی گواہی وغیرہ۔
- ۳۱۔ تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کی ممانعت۔
- ۳۱ الف۔ [حذف شدہ]
- ۳۱ ب۔ زیر التواء کارروائیوں کی واپسی یا اختتام۔

THE PAKISTAN CODE

- ۳۱ ج۔ عدالت جرائم کی اختیار سماعت کے لیے سٹیٹ بینک سے پیشگی منظوری لے گی۔
- ۳۱ د۔ بے اختیار بینک قرضوں وغیرہ کی بابت انکوائری، تحقیقات یا قانونی کارروائیاں۔
- ۳۱ دد۔ بینک دولت پاکستان کی منظوری۔
- ۳۱ ہ۔ تحفظ گواہان۔
- ۳۲۔ اپیل اور نظر ثانی۔
- ۳۳۔ زیر التواء کارروائیوں کی منتقلی۔
- ۳۳ الف۔ مکانات وغیرہ کی ادائیگی۔
- ۳۳ ب۔ سرکاری معاہدات کی خبر۔
- ۳۳ ج۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی کے تذکرے کے لیے اقدامات۔
- ۳۳ د۔ نیب ایک سالانہ رپورٹ پیش کریگی۔
- ۳۳ ہ۔ جرمانے کی رقم وغیرہ کی بطور محصول زمین وصولی۔
- ۳۳ و۔ سرکاری بیان کے اجراء پر پابندی۔
- ۳۳ ز۔ سرکاری بیان دینے کی سزا۔
- ۳۴۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار۔
- ۳۴ الف۔ تفویض اختیارات۔
- ۳۵۔ تنسیخ۔
- ۳۶۔ استثناء۔
- ۳۷۔ ازالہ مشکلات۔

جدول

قومی احتساب آرڈیننس، ۱۹۹۹ء

☆ آرڈیننس نمبر ۱۸ مجریہ ۱۹۹۹ء

قومی احتساب بیورو قائم کرنے کے لیے قانون وضع کرنے کا آرڈیننس تاکہ بدعنوانی اور رشوت ستانی کا خاتمہ کیا جاسکے اور مذکورہ کاموں اور ان سے وابستہ تمام ضمنی امور میں ملوث ذمہ دار افراد کو حراست میں لیا جاسکے؛

چونکہ یہ قرین مصلحت اور ضروری ہے کہ بدعنوانی، رشوت ستانی اختیارات^۱ یا عہدہ^۲ کا^۳ بے جا یا غلط استعمال، املاک کے بے جا تصرف۔ ناجائز رقم، کمیشن^۴ لینا اور ان سے متعلقہ ضمنی امور کے مقدمات کے سراغ، تفتیش، مقدمہ دائر کرنے اور فوری تصفیہ کے لیے موثر تدابیر کی غرض سے قانون وضع کیا جائے؛

اور چونکہ اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ ان افراد سے غیر وصول شدہ رقم فوراً وصول کی جائیں، جو بینک، ملا لیاقتی اداروں^۵ حکومتی ایجنسیوں^۶ اور دیگر ایجنسیوں کو رقم واپس کرنے میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں؛

اور چونکہ اس بات کی شدید اور فوری ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے ملک کا پیسہ اور دیگر اثاثے نکلوائے جائیں جنہوں نے بدعنوانی، رشوت ستانی اور اختیار^۷ ☆ یا عہدہ کے غلط استعمال کے توسط سے مذکورہ^۸ پیسے یا اثاثوں کو خورد برد یا منتقل کئے ہیں؛

THE PAKISTAN CODE

-
- ☆ قومی احتساب آرڈیننس ۱۹۹۹ء اور تمام قواعد اعلامیہ اور حکم جو اس کے تحت وضع یا جاری کئے گئے ہیں شمالی علاقہ جات میں لاگو اور اختیار کئے گئے ہیں۔ دیکھیں ایس۔ آر۔ نمبر (۱) ۴۶۷-۲۰۰۰ء، مورخہ ۲۰۰۰ء-۶-۲۸
- ۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲ کی روح سے شامل کیا گیا۔
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۲ کی رو سے ”بیجا غلط“ کی جگہ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”حکومت“ کی جگہ سے تبدیل کئے گئے۔
- ۴۔ لفظ اور عمودی ”اور“ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے حذف کئے گئے۔

۱۔ اور چونکہ اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ معاشرے کو بدعنوانی اور رشوت ستانی کے اسباب اور اثرات سے آگاہ کیا جائے اور معاشرے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پالیسیوں اور طریقہ کار کا اطلاق کیا جائے؛

۲۔ اور چونکہ بین الاقوامی آگاہی کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ اقوام کو بدعنوانی کو شکست دینے کے لیے تعاون کرنا چاہیے

اور بدعنوانی اور اس سے وابستہ امور میں باہمی قانونی معاونت طلب کرنے حاصل کرنے یا دینے کی ضرورت ہے؛

اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ قومی احتساب بیورو قائم کیا جائے تاکہ مذکورہ بالا مقاصد حاصل کئے جائیں؛

اور چونکہ ۱۴، اکتوبر، ۱۹۹۹ء کے اعلان اور عبوری آئینی حکم نمبر ۱ مجریہ ۱۹۹۹ء، جیسا کہ ترمیم کی گئی ہے کے بموجب

قومی اسمبلی اور سینٹ معطل کر دی گئی ہیں؛

اور چونکہ صدر مملکت کو اطمینان حاصل ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی [۳] پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہے؛

لہذا، اب مذکورہ اعلان اور عبوری آئینی حکم نیز حکم نمبر ۹ مجریہ ۱۹۹۹ء کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حسب ذیل آرڈیننس وضع اور جاری کیا ہے:-

۱۔ [مختصر عنوان] یہ آرڈیننس قومی احتساب بیورو [☆] آرڈیننس ۱۹۹۹ء (نمبر ۱۸ مجریہ ۱۹۹۹ء) کہلائے

گا۔

۲۔ آغاز و نفاذ:- یہ آرڈیننس فی الفور نافذ العمل ہوگا اور یکم جنوری، ۱۹۸۵ء سے نافذ العمل ہوگا۔

۱۔ نیا پیرا گراف قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲ کے رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ نیا پیرا گراف قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲ کے رو سے شامل کیا گیا۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲ کے رو سے ”نیا پیرا“ سے تبدیل کئے گئے۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳ کے رو سے ”عنوان“ سے تبدیل کئے گئے۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ ”بیورو“ حذف کیا گیا ہے۔

۳۔ [آرڈیننس دیگر قوانین پر غالب ہوگا: اس آرڈیننس کے احکامات فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی

قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف موثر ہونگے]

۴۔ [اطلاق۔ (۱) یہ آرڈیننس پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔ اور ان تمام اشخاص بشمول ان اشخاص

کے جو ملازمت پاکستان میں ہیں یا رہ چکے ہیں ماسوائے ذیلی دفعہ (۲) میں صراحت کردہ اشخاص اور لین دین کے۔

(۲) اس آرڈیننس کے احکامات حسب ذیل اشخاص یا لین دین پر قابل اطلاق نہیں ہونگے، یعنی:-

(الف) تمام امور جو وفاقی، صوبائی یا مقامی محصول عائد کرنے کے عمل، دیگر محصولات یا ٹیکس سے متعلق

ہوں بشمول، واپسی یا محصول عائد کرنے کے عمل سے متعلق قومی خزانے کا نقصان^۳ حکومت

پاکستان ایمنسٹی سکیموں کی جانب سے باضابطہ طور پر احاطہ کردہ لین دین یا قوم سے متعلق ہوں؛

(ب) وفاقی یا صوبائی کابینہ، ان کی کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں، مشترکہ مفادات کی کونسل (سی سی آئی)، قومی

معاشی کونسل (این ای سی)، قومی مالیاتی کمیشن (این ایف سی)، قومی اقتصادی کونسل (ای سی این

ای سی) کی ایگزیکٹو کمیٹی، ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی (پی ڈی ڈبلیو پی)، ڈپارٹمنٹل ورکنگ پارٹی

(ڈی ڈی ڈبلیو پی)، [بورڈ آف ڈائریکٹرز سٹیٹ اونڈائنٹرپرائزز (ایس او ای ایس) اور تمام

قانونی ہتوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، بینک دولت پاکستان اور دیگر ایسی ہتوں کے

فیصلوں کے ماسوائے جہاں سرکاری عہدے دار کے جس نے مذکورہ فیصلے کے نتیجے میں مالی فائدہ حاصل کیا ہو؛

(ج) کوئی بھی شخص یا ہیئت ہو، یا اس کی بابت لین دین جو بلواسطہ یا بلاواسطہ کسی سرکاری عہد دار سے

منسلک نہیں ہے ماسوائے دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (الف) کی شقات (نہم)، (دہم) اور (باز دہم)

کے تحت آنے والے جرائم کے؛

۱ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۱۹۹۹ء (نمبر ۱۹ مجریہ ۱۹۹۹ء)، کی دفعہ ۲ کی رو سے ”اصل دفعہ ۳“ سے تبدیل کیا گیا اور ہمیشہ سے اس طرح

تبدیل کیا گیا سمجھا جائے گا۔

۲ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۳ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔

(د) کسی بھی عوامی یا سرکاری کام، پروجیکٹ یا سکیم، یا کارہائے منصبی کی ادائیگی میں ضابطہ جاتی کوتاہیاں تاوقتیکہ یہ ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ سرکاری عہدہ دار یا دیگر کوئی شخص جو اس واسطے عمل انجام دے رہا ہو اسے اس خاص عوامی یا سرکاری کام یا کارہائے منصبی سے کوئی بھی مالیاتی یا دیگر مادی فائدہ حاصل کیا ہو یا عطاء کیا گیا ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بلا واسطہ مذکورہ ضابطہ جاتی کوتاہی کی بابت، جو مذکورہ وصول کرنے کا مستوجب نہیں تھا؛

(ه) سرکاری عہدہ دار یا دیگر کسی شخص کی جانب سے اس کے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیا گیا کوئی فیصلہ پیش کردہ کوئی رپورٹ، مشورہ یا رائے، تاوقتیکہ یہ ظاہر کرنے کی معقول ثبوت نہ ہو کہ سرکاری عہدہ دار یا دیگر کوئی شخص جو اس واسطے عمل انجام دے رہا ہو اسے مذکورہ فیصلے، مشورے، رپورٹ یا رائے سے کوئی مالی یا دیگر مادی نفع وصول کیا ہو خواہ بلا واسطہ ہو یا بلا واسطہ جو مذکورہ وصول کنندہ بصورت دیگر وصول کرنے کا مستوجب نہیں تھا؛ [☆]

(و) تمام امور جن کا فیصلہ کسی بھی صوبائی یا وفاقی قانون کے تحت قائم کردہ انضباطی ہیئت نے کیا ہو یا جو اس کے اختیار سماعت میں آتے ہوں؛ [اور]

[☆] (ز) تمام امور جہاں فنڈز، املاک یا مفاد میں متعلقہ حکومت شامل ہو ماسوائے دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (الف)

THE PAKISTAN CODE کی شقات (نہم)، (دہم) یا (یازدہم) کے تحت جرائم کے۔

(۳) قومی احتساب (تریمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء) کے نفاذ پر اس آرڈیننس کے تحت جو

[☆☆☆] کی ذیلی دفعہ میں درج شدہ اشخاص یا لین دین سے متعلق ہوں متعلقہ اتھارٹیز، شعبوں اور [عدالتوں] کو

متعلقہ قوانین کے تحت منتقل کردہ سمجھی جائیں گی۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء، کی دفعہ ۲ کی رو سے حذف، تبدیل اور اضافہ کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء، کی دفعہ ۲ کی رو سے حذف اور تبدیل کیا گیا۔

۱۔ (۳) قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء) اور قومی احتساب (ترمیم دوم) ایکٹ،

۲۰۲۲ء (نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء) کے آغاز و نفاذ پر۔

(الف) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت، منتقل کرنے کے لیے درکار تمام زیر التواء انکوائریوں کی جانچ پڑتال چیئر مین کرے گا۔ اگر چیئر مین کو اطمینان حاصل ہو کہ کسی ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا ہے، اور تحقیقات ختم کر دی گئی ہیں تو وہ معاملے کی منظوری اور ملزم کی رہائی کے لیے عدالت کو بھیج دے گا، اگر وہ حراست میں ہو۔ جبکہ چیئر مین جبکہ چیئر مین کی رائے ہو کہ ملزم کے خلاف بادی النظر مقدمہ میں فی الوقت نافذ العمل دیگر قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تو وہ معاملے کو متعلقہ ایجنسی، اتھارٹی یا شعبہ جیسی بھی صورت ہو ارسال کرے گا؛

(ب) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت، منتقلی کے لیے مطلوب تمام تحقیقات کا معائنہ چیئر مین کرے گا۔ اگر چیئر مین کو اطمینان حاصل ہو کہ ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا ہے اور تحقیقات ختم ہو سکتی ہیں، تو وہ معاملے کو منظوری اور ملزم کی رہائی اگر زیر حراست ہو تو عدالت کے سپرد کرے گا، جہاں چیئر مین کی یہ رائے ہو کہ ملزم کے خلاف فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون کے تحت بادی النظر مقدمہ بنایا گیا ہے، تو وہ معاملے کو متعلقہ، اتھارٹی یا شعبہ جیسی بھی صورت ہو ارسال کرے گا۔

(ج) ایجنسی، اتھارٹی یا شعبہ، جسے شقات (الف) اور (ب) کے تحت، انکوائری یا تحقیقات منتقل کی گئی ہوں، مذکورہ انکوائری یا جیسی بھی صورت ہو، تحقیقات کا قابل اطلاق قوانین کی مطابقت میں، اس سطح سے آغاز کریگا جہاں پر یہ مذکورہ منتقلی سے فوراً زیر التواء تھیں؛

(د) جبکہ عدالت جس کے تعارف میں مقدمہ ہے کی یہ رائے ہو کہ اس آرڈیننس کے تحت، یہ اس عدالت کے ذریعے، ناقابل سماعت ہے تو عدالت قومی احتساب بیورو کی معاونت سے، اس سے مناسب عدالت ٹریبونل، فورم، ایجنسی یا شعبہ جیسی کوئی بھی صورت ہو کو قابل اطلاق قانون کی مطابقت میں بروئے کار لانے کے لیے ارسال کریگی؛

(ہ) شق (د) کے تحت، منتقلی پر عدالت، ٹریبونل یا مجاز اختیار سماعت کا فورم مقدمے کی سماعت اس مرحلے سے کریگا جس پر یہ عدالت میں زیر التواء تھا اور اس کی سماعت اور فیصلہ کرے گا، اس کی اختیار سماعت اور طریقہ کار کو منضبط کرنے والے قانون کے تحت اس کی سماعت اور فیصلہ کریگا؛ اور

(و) قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء)، قومی احتساب (ترمیم دوم) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء) اور قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۳ء (نمبر ۲۳ بابت ۲۰۲۳ء)، کے آغاز و نفاذ سے قبل عدالت کی جانب سے صادر کردہ تمام حتمی حکم، فیصلے یا عدالتی تجاویز نافذ اور قابل عمل رہے نئے تا وقتیکہ قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء)، قومی احتساب (ترمیم دوم) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء) اور قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۳ء (نمبر ۲۳ بابت ۲۰۲۳ء) کی ہر ایک کی دفعہ (۱) کی ذیلی دفعہ (۲) میں شامل کسی بھی شے کے باوصف منسوخ نہ کیا گیا ہو۔

(۵) عدالت، ٹریبونل، فورم، ایجنسی، اتھارٹی یا شعبہ، مقدمے کی وصولی کے بعد، فی الوقت نافذ العمل قوانین کے تحت ان کی اختیار سماعت کی مطابقت میں کسی بھی گواہ کی دوبارہ جانچ یا ایک نئے گواہ کی جانچ کر سکیں گے۔

(۶) قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء)، قومی احتساب (ترمیم دوم) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء) اور قومی احتساب (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۳ء (نمبر ۲۳ بابت ۲۰۲۳ء) کے آغاز و نفاذ پر۔

(الف) تمام زیر التواء انکوائریاں، تحقیقات، سماعتیں اور کارروائیاں جو دفعہ ۵ کی شق (س) کے تحت جرم کی تعریف میں نہ آنے والے معاملات سے متعلق ہوں کو متعلقہ ایجنسیوں، اتھارٹیز، شعبوں، عدالتوں، ٹریبونلز یا فورمز کو منتقل کئے جائیں گے جن کے پاس متعلقہ قوانین کے تحت اختیار سماعت ہو؛ اور

(ب) ذیلی دفعہ (۴) کی شقات (الف) تا (و) کے احکامات کا شق (الف) کے تحت تمام معاملات کی منتقلی پر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق کیا جائے گا۔]

۵۔ [تعریفات:- اس آرڈیننس میں، تا وقتیکہ کوئی شے سیاق و سباق سے متناقض نہ ہو،۔

(الف) ”ملزم“ میں کوئی بھی ایسا شخص شامل ہوگا جس کی یہ بانسبت یہ یقین کرنے کی معقول وجوہات ہو کہ وہ اس آرڈیننس کے تحت کسی جرم کے ارتکاب میں ملوث ہے یا رہ چکا ہے یا قومی احتساب بیورو یا دیگر کوئی ایجنسی جسے قومی احتساب بیورو نے اس آرڈیننس کے تحت اس بابت مجاز کیا ہو کی انکوائری یا تحقیقات سے مشروط ہو؛

(ب) ”متعلقہ حکومت“ سے مراد کسی بھی شخص کی نسبت سے ہوں گے جو فیڈریشن کے امور کے سلسلے میں کار منصبی انجام دے رہا ہو، بشمول کسی بھی ایسے شخص کے جو کارپوریشن، ہیئت، مالی ادارہ بینک اتھارٹی، منصوبہ یا کسی دوسری تنظیم کی جانب سے ملازم رکھا گیا ہو جو وفاقی حکومت یا متعلقہ صوبائی حکومت کے اختیار سے یا اس کے تحت قائم کی گئی ہو یا ان کے کنٹرول میں یا زیر انتظام ہو؛

(ج) ”اثاثے“ میں ایسی تمام قسم کی املاک شامل ہے جو ملزم کی ملکیت یا کنٹرول میں ہو یا اس نے بطور بے نامی رکھی ہو خواہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہو؛

(د) ”شراکت داروں“ سے مراد۔۔

(اول) کوئی بھی شخص جو ملزم کے معاملات کا انتظام یا حساب کتاب رکھ دیا ہو یا رکھتا ہو یا جو

اثاثوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اٹھا چکا ہے؛

(دوم) اشخاص ہیئت،^۲ [افراد]، کی کوئی بھی ایسوسی ایشن جماعت شراکت دار فرم یا کمپنیاں

ایکٹ، ۲۰۱۷ء (۹ ابابت ۲۰۱۷ء)، کے مفہوم میں پرائیوٹ لمیٹیڈ کمپنی جن کا ملزم رکن،

حصہ دار یا ڈائریکٹر ہے یا رہ چکا ہے، یا جسے ملزم نے اکیلے یا دیگر اشخاص کے ساتھ مشترکہ

طور پر اس سے فروغ دیا ہو چلا یا ہو، قائم کیا ہو، شروع کیا ہو؛

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱ ابابت ۲۰۲۲ء، کی دفعہ ۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ ابابت ۲۰۲۳ء، کی دفعہ ۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

(سوم) ملزم کی جانب سے اعلان کردہ کسی بھی ٹرسٹ کا ٹرسٹی یا جس کا ملزم بھی ٹرسٹی یا فائدہ حاصل کرنے والا ہو؛ اور

(چہارم) بے نام دار۔

(ہ) ”بے نام دار“ سے مراد ایک شخص جس نے ملزم کی کوئی بھی املاک کو اس کی جانب سے بظاہر سنبھال رکھا ہو یا وہ اس کے قبضے یا تحویل میں اس غرض سے ہو کہ ملزم کو اس سے منافع ہو یا وہ اس سے محفوظ ہو۔

تشریح:- ایک املاک صرف اس وقت بطور بے نامی املاک کہلائے گی جب ملزم نے

املاک کا معاوضہ ادا کیا ہو، اور املاک کا دستاویزات استحقاق اور قبضہ بے نامی لین دین کی تکمیل کے ارادے اور غرض کے لیے رکھی ہو۔

(و) ”چیرمین قومی احتساب بیورو“ سے ایسا شخص مراد ہے جس کا تقرر وفاقی حکومت کی جانب سے بائیں طور پر کیا گیا ہو جیسا کہ بعد ازیں دفعہ (۶) (ب) میں مذکور ہے؛

(ز) ”مجموعہ ضابطہ قوانین“ سے مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) مراد ہے؛

(ح) ”مصالحی کمیٹی“ سے دفعہ ۲۵ الف کے تحت تشکیل کردہ مصالحی کمیٹی مراد ہے؛

(ط) ”عدالت“ سے اس آرڈیننس کی دفعہ ۵ الف کے تحت قائم کردہ احتساب عدالت مراد ہے؛

(ی) ”جج“ سے اس آرڈیننس کی دفعہ ۵ الف کے تحت تقرر کردہ یا تقرر کے لیے اہل جج مراد ہے؛

(ک) ”ڈپٹی چیرمین قومی احتساب بیورو“ سے ایسا شخص جس کا وفاقی حکومت نے بطور ڈپٹی چیرمین قومی احتساب بیورو تقرر کیا ہو؛

(ل) ”قومی احتساب بیورو“ سے اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ اور اعلان کردہ بیورو مراد ہے، جس کا بعد ازیں بطور نیب حوالہ دیا گیا ہے۔

(م) ”منجھ کرنا“ میں کسی املاق کو فرق کرنا، سر بمہر کرنا، فروخت کی ممانعت کرنا، کنٹرول کرنا یا انتظام کرنا خواہ کسی وصول کنندہ کے ذریعے یا بصورت دیگر جس طرح عدالت احتساب یا چیرمین قومی احتساب بیورو یا کسی احتساب عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہو اور اس صورت میں جب کہ اس کا تصفیہ کیا جانا ضروری ہو عدالت یا چیرمین قومی احتساب بیورو جیسی بھی صورت ہو

کی توثیق کے تابع اطلاع عامہ کے بعد بیانات چیت کے ذریعے اسے فروخت کرنا شامل ہے؛
(ن) ”سرکاری عہدار“ سے مراد ایک شخص جو۔۔

(اول) پاکستان کا صدر یا صوبہ کا گورنر چکا ہو؛

(دوم) وزیراعظم، چیئرمین سینیٹ،^۱ [ڈپٹی چیئرمین سینیٹ]، قومی اسمبلی کا اسپیکر^۱ [☆ ☆]،

قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، اٹارنی جنرل اور کوئی دوسرا قانونی افسر

جس کا مرکزی افسر قانون آرڈیننس، ۱۹۷۰ء، (نمبر ۷ مجریہ ۱۹۷۰ء) کے تحت تقرر کیا گیا

ہو، وزیراعظم کا مشیر، وزیراعظم کے خصوصی معاون، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رکن

پارلیمنٹ، آڈیٹر جنرل، پولیٹیکل سیکرٹری، وزیراعظم کا مشیر یا صلاح کار ہو یا رہ چکا ہو اور

وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کے درجہ یا حیثیت کی پوسٹ یا عہدہ پر فائز ہو یا رہ چکا ہو؛

(سوم) وزیراعلیٰ، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر، صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، صوبائی وزیر، وزیراعلیٰ کا مشیر

وزیراعلیٰ کا خصوصی معاون، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری، صوبائی اسمبلی کا رکن، ایڈووکیٹ

جنرل بشمول ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل اور اسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل، پولیٹیکل سیکرٹری،

وزیراعلیٰ کا مشیر اور صوبائی وزیر کے درجہ یا حیثیت کی پوسٹ یا عہدہ پر فائز ہو یا رہ چکا ہو؛

(چہارم) کسی ایسے عہدہ یا پوسٹ پر فائز ہو یا رہ چکا ہو جو کہ ملازمت پاکستان یا فیڈریشن یا کسی

صوبہ یا لوکل کونسلوں کی تشکیل سے متعلق، وفاقی، یا صوبائی قانون کے تحت تشکیل دی گئی کسی

لوکل کونسل کے معاملات سے متعلق کسی ملازمت میں ہو یا کارپوریشن بینک، مالیاتی ادارہ،

فرم، کارخانہ، منصوبہ یا کسی دوسرے ادارہ یا کسی ادارہ یا تنظیم میں ہو، جنہیں وفاقی یا کسی

صوبائی حکومت کی جانب سے یا تحت قائم کیا جائے، یا اس کی نگرانی اور انتظام کیا جائے،

علاوہ کسی ایسے شخص کے جو پاکستان کی کسی مسلح افواج کا رکن ہو یا فی الوقت مذکورہ افواج

میں سے کسی سے متعلقہ قانون کے تحت ہو، ماسوا کسی ایسے شخص کے جو مذکورہ افواج کا

رکن ہو یا رہ چکا ہو، اور کسی پبلک کارپوریشن، بینک مالیاتی ادارہ، منصوبہ یا کسی دوسری تنظیم میں کسی پوسٹ یا عہدہ پر فائز ہو یا فائز رہ چکا ہو، جنہیں وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے یا ان کے تحت قائم کیا جائے یا اس کی زیر نگرانی یا زیر انتظام، باوصف پاکستان مسلح افواج ایکٹ، ۱۹۵۲ء (۳۹ بابت ۱۹۵۲ء) یا فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون میں شامل کسی شے کے کوئی شخص پاکستان مسلح افواج کا سول ملازم ہو؛

(پنجم) مقامی کونسلوں سے متعلق وفاقی یا صوبائی قانون کے تحت تشکیل دی گئی، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن یا کسی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا چیئر مین یا نائب چیئر مین ہو یا رہ چکا ہو؛

(ششم) ڈسٹرک ناظم یا نائب ناظم یا یونین ناظم یا نائب ناظم ہو یا رہ چکا ہو۔

تشریح: اس ذیلی شق کے اغراض کے لیے عبارت ”چیئر مین اور وائس چیئر مین“ میں ”میئر اور ڈپٹی میئر“ جیسی بھی صورت ہو اور ان کے متعلقہ کونسلرز شامل ہیں؛ اور (ہفتم) کوئی ایسا شخص جو مسلح افواج پاکستان میں ملازمت کر چکا ہو اور وہاں سے سبکدوش ہو چکا ہو یا استعفیٰ دے چکا ہو۔

(س) ”جرائم“ سے بد عنوانی اور رشوت ستانی کے جرائم اور دیگر ایسے جرائم مراد ہیں جیسا کہ اس آرڈیننس میں بیان کئے گئے ہیں۔^۱ جو پانچ سو ملین روپے کی مالیت سے کم نہ ہو [اور اس میں اس

آرڈیننس کے جدول میں صراحت کردہ جرائم بھی شامل ہیں۔

(ع) ”افراد“ بجز اس کے کہ سیاق سے کچھ اور ظاہر نہ ہو رہا ہو، میں ہیئت جمیعہ کی صورت میں، سپانسر،

چیئر مین، چیف ایگزیکٹو، مینیجنگ ڈائریکٹر، منتخب ڈائریکٹر چاہے کسی بھی نام سے موسوم ہو، اور کمپنی کے ضامن یا مذکورہ ہیئت جمیعہ کے معاملات کی^۲ براہ راست نگرانی یا کنٹرول کرنے والا کوئی

شخص شامل ہے، لیکن اس میں وہ ملازمین شامل نہیں ہوں گے، جن کا تقرر کیا جائے یا جنہیں ڈائریکٹر یا

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء، کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء، کی دفعہ ۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دیا جائے؛ اور کسی فرم، شراکت داری، یا شراکت دار، پروپرائٹری یا کوئی شخص جو مذکورہ فرم، شراکت داری یا [متعلقہ پروپرائٹرشپ یا اس کی نگرانی یا کنٹرول میں مفاد رکھتا ہو۔]

(ف) ”نجی فرد“ سے سرکاری عہدہ دار کے علاوہ کوئی بھی شخص مراد ہے؛

(ص) ”املاک“ میں کوئی یا تمام منقولہ اور غیر منقولہ املاک شامل ہیں جو پاکستان کے اندر یا بیرون پاکستان واقع ہوں۔

(ق) ”عوام الناس“ سے کم سے کم ایک سوا شخص مراد ہے؛

(ر) ”سرکاری املاک“ سے حکومت سے تعلق رکھنے والی منقولہ یا غیر منقولہ دونوں املاک مراد ہیں، اور اس میں تحائف، عطیات، مالی اعانت، گرانٹس، امداد شامل ہے جو عہدہ داری کے دوران خواہ کسی بھی نام یا خواہ کسی بھی مقصد سے وصول یا اکٹھا کی جائے؛ اور

(ش) ”دانستہ نادہندہ“ کوئی شخص یا ایک سرکاری عہدہ دار اس آرڈیننس کے تحت دانستہ نادہندہ جرم کا مرتکب کہلائے گا اگر وہ اس کی جانب سے کسی بھی بینک، مالیاتی ادارے، کوآپریٹو سوسائٹی، سرکاری شعبے یا کسی قانونی ہیئت یا اتھارٹی جسے کسی حکومت نے قائم کیا ہو یا کنٹرول کیا ہو کو قابل ادا رقم ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے یا واپس کرنے یا دوبارہ ادا کرنے کو جاری نہیں رکھتا اس تاریخ پر جس پر یہ معاہدے کے مطابق جس میں ادا کرنے یا دوبارہ ادا کرنے کی پابندی شامل ہے یا قانون کے مطابق یا بینک دولت پاکستان کی جانب سے یا بینک، مالیاتی ادارے [کوآپریٹو سوسائٹی،

سرکاری شعبے قانونی ہیئت یا حکومت کی جانب سے قائم یا کنٹرول کردہ اتھارٹی جیسی بھی صورت ہو کی جانب سے جاری یا اعلان کردہ ہدایات قواعد و ضوابط کے مطابق واجب الادا ہو اور مذکورہ شخص یا سرکاری عہدہ دار کو تیس دنوں کا نوٹس دیا گیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت دانستہ نادہندگی نہیں ہے اگر مذکورہ شخص یا سرکاری عہدہ دار مذکورہ بالا رقم کی ادائیگی واپسی یا دوبارہ ادائیگی میں معاہدے یا پابندی کی کسی بھی

۱۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

دانستہ خلاف ورزی کی بابت ادائیگی میں ناکام ہو گیا تھا یا کسی بھی بینک مالیاتی ادارے کو آپریٹو سوسائٹی یا سرکاری شعبے، قانونی ہیئت یا حکومت کی جانب سے قائم کردہ یا کنٹرول کردہ اتھارٹی کی بدولت قانونی فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہوا تھا۔

مزید شرط یہ ہے کہ متعلقہ بینک یا مالیاتی ادارے کی نادرہنگی کی صورت میں گورنر بینک دولت پاکستان کی جانب سے مذکورہ شخص یا سرکاری عہدار کو سات دن کا نوٹس بھی دیا گیا ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ مذکورہ بالا تیس دن یا سات دن کے نوٹس کا اطلاق قومی احتساب بیورو (ترميمی) آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ بابت ۲۰۰۱ء) کے آغاز و نفاذ کے وقت زیر التواء مقدمات پر نہیں ہوگا۔

۱۵ الف۔ عدالتوں کا قیام اور ججوں کی تقرری:- (۱)

جیسا کہ یہ اس آرڈیننس کے تحت جرائم کی سماعت کے لیے ضروری سمجھے۔

(۲) جج کا تقرر وفاقی حکومت کی جانب سے متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے کیا جائے گا اور وہ اس کی بطور جج ابتدائی تقرری کی تاریخ سے تین سال کی معیاد تک عہدے پر فائز رہے گا،

(۳) کسی بھی شخص کا بطور جج تقرری نہیں کی جائے گی تا وقتیکہ اس نے بطور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج یا بطور ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج خدمات انجام نہ دے رہا ہو۔

(۴) ایک جج کو وفاقی حکومت کی جانب سے عام طور پر اس کے عہدے سے اس کی معیاد پوری ہونے سے قبل ہٹایا یا منتقل نہیں کیا جائے گا ماسوائے متعلقہ عدالت عالیہ کے جج کی مشاورت کے بعد]

۱۵ ب۔ حاضر سروس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے پنشن کے فوائد جبکہ وہ ایک عدالت کے جج کے طور پر خدمات انجام

دیتے ہوئے ریٹائر ہو جائے۔ جہاں ایک حاضر سروس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کسی عدالت کے جج کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی پنشن کا حقدار ہوگا جو بطور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اس کی سروس میں اس کے لیے قابل قبول ہوتا اگر اسے بطور ایک عدالت کے جج کے تقرر نہ کیا گیا ہو۔ اس پنشن کے حساب لگانے کے اغراض کے لیے اس کی سروس کو بطور ایک عدالت کے جج سمجھا جائے گا۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء، کی دفعہ ۴ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء، کی دفعہ ۴ کی رو سے نئی دفعہ ۵ شامل کی گئی۔

۶۔ قومی احتساب بیورو:-

(الف) پورے پاکستان کے لیے ایک قومی احتساب بیورو تشکیل دیا جائے گا۔

۱۔ (ب) قومی احتساب بیورو، چیئر مین:

(اول) قومی احتساب بیورو کا ایک چیئر مین ہوگا، جس کا تقرر وفاقی حکومت کے قائد ایوان اور

قائد حزب اختلاف سے مشاورت کے بعد کرے گی؛

مگر شرط یہ ہے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے مابین مشاورت کا آغاز سبکدوش ہونے والے چیئر مین کی مدت سے دو ماہ قبل آغاز کیا جائے گا اور پینتالیس دنوں کی معیاد سے قبل مکمل کی جائے گی؛

(دوم) اگر چیئر مین کے نام پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا ہے، تو قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف کی جانب سے تجویز کردہ ناموں کو چیئر مین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر جیسی بھی صورت ہوگی جانب سے شق (سوم) کے تحت، تقرر کردہ پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کئے جائیں گے، جو کسی بھی ایک نام کو بطور چیئر مین تقرر کے لیے حتمی شکل دے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف پارلیمانی کمیٹی کے زیر غور لانے کے لیے ہر ایک دوم نام تجویز کرینگے؛

(سوم) شق (دوم) کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو سپیکر قومی اسمبلی تشکیل دے گا، جو پچاس فیصد حکومتی

بچوں سے ہونگے پچاس فیصد اپوزیشن کی بچوں سے ہونگے جوان کی مجلس شوریٰ

(پارلیمنٹ) میں ان کی تعداد کی بنیاد پر ہوگی، جن کا تقرر متعلقہ پارلیمانی سربراہاں کرینگے:

مگر شرط یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی چیئر مین کے نام کی سفارش تیس دنوں تک دے گی؛

(چہارم) پارلیمانی کمیٹی کی کل تعداد بارہ اراکین ہوگی جن میں سے ایک تہائی سینٹ سے ہوگی۔

اگر قومی اسمبلی مطلوبہ وقت تحلیل شدہ ہو تو کمیٹی کے تمام اراکین سینٹ سے ہونگے

غیر حاضر ہو یا اپنے فرائض منصبی انجام دینے سے قاصر ہو کسی بھی سبب کے جو بھی ہو، تو ڈپٹی چیئر مین نیب بطور چیئر مین نیب عمل انجام دے گا اور ڈپٹی چیئر مین نیب کی عدم موجودگی میں وفاقی حکومت نیب کے آفسران میں سے قائم مقام چیئر مین نیب کا تقرر کریگی؛ اور (ششم) چیئر مین، وفاقی حکومت کو اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔

۲۔ (ب الف) ایک شخص کا بطور چیئر مین نیب تقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ۔۔

[☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (ج)]

۷۔ ڈپٹی چیئرمین، قومی احتساب بیورو۔

کارہائے منصبی انجام^{۵۱} [دیگا] جیسا کہ چیئر مین^{۵۲} [نیب] کی جانب سے ہدایت کی جائے گی۔

- ۱۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۴ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔
- ۲۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے نئی دفعہ (ب الف) کا اضافہ کیا گیا۔
- ۳۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۵ کی رو سے حذف کیا گیا۔
- ۴۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۶ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔
- ۵۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۸ کی رو شامل کیا گیا۔

۱۔ (الف الف) ایک شخص کا بطور ڈپٹی چیئر مین نیب تقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ۔۔

(اول) وہ مسلح افواج کا میجر جنرل کے مساوی ۲ یا اوپر کا آفیسر ہو یا رہ چکا ہو؛ یا

(دوم) وفاقی حکومت کا بی پی ایس۔ ۲۱ یا مساوی ۲ یا اوپر کا آفیسر ہو یا رہ چکا ہو؛ [

۲ (ب) ڈپٹی چیئر مین ۴ نیب [تین سال کی ۴ ناقابل توسیع [معیا تک عہدے پر فائز رہے گا اور اس

سے ہٹایا نہیں جاسکے گا مساوائے بد اعمالی کے وجوہات کے جیسا کہ ۴ سرکاری ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء

(نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۳ء) کے تحت وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی کارکردگی اور نظم و ضوابط

سے متعلق وضع کئے ہوں میں بیان کئے ہوں)۔ [

۸۔ پراسیکیوٹر جنرل احتساب:۔ ۵ (الف) (اول) ۴ وفاقی حکومت، چیئر مین نیب ۴☆☆☆ کی

سفارشات پر کسی بھی شخص کا بطور پراسیکیوٹر جنرل احتساب تقرر کر سکیگی جو بطور عدالت عظمیٰ کے ایک جج کے تقرری کے لیے اہل ہو۔

۴ (دوم) ۴ اس آرڈیننس [کے احکامات کے تابع، پراسیکیوٹر جنرل اور سپیشل پراسیکیوٹر جنرل

چیئر مین کو آزادانہ مشورہ پیش کرینگے اور مقدمات کی شفاف، متوازن، یکساں، بلا امتیاز

اور تیز تر قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں گے اور ایسا کرتے وقت وہ ملزم کے تمام قانونی

حقوق اور مفادات کا تحفظ کرینگے اور عطاء کرینگے۔ [

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ بابت ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۸ کی رو سے نئی ذیلی دفعہ (الف الف) کا شامل کی گئی۔

۲ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعات ۱۵ اور ۶ کی رو سے شامل اور تبدیل کیا گیا۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء)، کی دفعہ ۶ کی رو سے ذیلی دفعہ (ب) سے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۸ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء)، کی دفعہ ۷ کی رو سے ذیلی دفعہ (الف) سے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۶ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۷۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۹ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۸۔ ایکٹ نمبر ۲۲ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۷ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۱] (سوم) پراسکیوٹر جنرل احتساب تین سال تک قابل توسیع معیار [☆ ☆] تک عہدے پر فائز رہے گا۔

(چہارم) پراسکیوٹر جنرل کو عہدے سے ہٹایا نہیں جاسکے گا ماسوائے ایسی وجوہات کے ایک عدالت عظمیٰ کے جج کو ہٹانے کے ہیں۔

(پنجم) پراسکیوٹر جنرل احتساب [۱] وفاقی حکومت کو [۲] اپنے تحریری دستخط کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔

(ب) پراسکیوٹر جنرل [۳] احتساب [۴] چیئر مین نیب کو ایسے قانونی معاملات پر مشورہ دے سکے گا اور ایک قانونی کردار

کے لیے تمام فرائض انجام دے گا جیسا کہ چیئر مین نیب کی جانب سے اسے تفویض یا سپرد کئے جائیں اور اس کے فرائض کے انجام دہی میں اس سے [۵] اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ تمام عدالتوں میں اور پاکستان میں دیگر تمام [۶] عدالتوں [۷] بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ [۸] اور [۹] اور ٹریبونلز [۱۰] میں سماعت کا حق حاصل ہوگا۔

۱] (ج) پراسکیوٹر جنرل احتساب، چیئر مین نیب [☆ ☆ ☆] کی منظوری سے سپیشل پراسکیوٹر جنرل کا مقصد کا مقدمات کی قانونی کارروائی کے لیے تقرر کر سکے گا اور کسی بھی [۱۱] عدالت یا عدالتوں یا ٹریبونلز کے روبرو بشمول عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں اس آرڈیننس سے متعلق یا اس سے پیدا ہونے والے معاملات میں مقدمات اپیلوں، درخواستوں، استغاثوں اور دیگر تمام معاملات کا دفاع کرنے یا دائر کرنے کے لیے وکیلوں کا تقرر کر سکے گا۔

۱ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۷ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۶ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۳ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء)، کی دفعہ ۵ کی رو سے بعض الفاظ سے تبدیل کئے گئے۔

۵ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعات ۱۵ اور ۶ کی رو سے تبدیل اور شامل کیا گیا۔

۶ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۷ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۷ کی رو سے ذیلی دفعہ (ج) سے تبدیل کیا گیا۔

۸ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے بعض الفاظ حذف کیئے گئے۔

۹ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۶ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۱۲ (د) پراسکیوٹر جنرل احتساب کی عدم موجودگی یا کسی بھی وجہ کے کوئی بھی ہو اس کے کارہائے منصبی کی ادائیگی میں ناکام کی صورت میں۔ نیب کا کوئی بھی قانونی آفیسر جسے چیئر مین نیب نے باضابطہ طور پر مجاز کیا ہو، بطور پراسکیوٹر جنرل احتساب عمل انجام دیگا]

۱۲ (ه) چیئر مین، نیب پراسکیوٹر جنرل کو تحقیقاتی رپورٹ فراہم کریگا اور استغاثہ کے تسلسل کے آغاز کے لیے پراسکیوٹر جنرل کی اتفاق رائے چاہے گا۔]

۱۳۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی:۔ (الف) سرکاری عہدہ پر فائز کسی شخص، یا کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بدعنوانی یا رشوت ستانی کا ارتکاب کرتا ہے یا کر چکا ہے:۔

(اول) اگر وہ شخص، کوئی سرکاری کام کرنے یا نہ کرنے سے روکنے کے لیے یا اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی کے دوران کسی شخص کی حمایت یا مخالفت کا اظہار کرنے یا اظہار سے روکنے کے لیے، یا کسی شخص کی سروس انجام دینے یا انجام دینے کی کوشش کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے، جائز معاوضہ کے علاوہ، بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی معاوضہ بطور ترغیب یا صلہ، جیسا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۱۶۱ میں مصرحہ ہے، کسی شخص سے حاصل یا وصول کرنے یا اس کی پیشکش کرے؛ یا

-
- ۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے نئی ذیلی دفعہ (د) شامل کی گئی۔
 - ۲۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۷ کی رو سے شامل کیا گیا۔
 - ۳۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۸ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

(دوم) اگر وہ کسی شخص سے، جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا روائی یا کام سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی جانب سے یا کم وبیش اسکی جانب سے کیا جائے گا یا اس کا، اس کے سرکاری فرائض منصبی سے کوئی رابطہ ہے یا اس شخص سے، جس کو وہ جانتا ہو کہ اس کا بایں متعلقہ شخص سے مفاد واسطہ ہے یا تعلق ہے، کوئی قیمتی چیز بغیر کسی معاوضہ کے بدلے میں جو وہ جانتا ہو کہ کم ہے، وصول یا حاصل کرے یا اس کی پیش کش کرے؛ یا

(سوم) اگر وہ، کسی املاک کو، جو اس کے سپرد کی جائے یا اس کے کنٹرول میں ہو، بددیانتی یا دھوکہ دہی سے ناجائز طور پر استعمال کرے یا بصورت دیگر اپنے ذاتی استعمال میں یا کسی دوسرے کے استعمال میں لے آئے یا عہدہ کسی شخص کو ایسا کرنے کی اجازت دے؛ یا

(چہارم) اگر وہ، بدعنوانی، بددیانتی یا ناجائز ذرائع سے اپنے، یا اپنی شریک حیات اور یا اپنے بچوں یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی املاک، قیمتی چیز یا مالی فائدہ حاصل کرے یا حاصل کرنا اس کا مقصد ہو۔

(پنجم) اگر وہ، اپنے یا اپنے بچوں میں سے کسی کے نام سے، یا کسی اور کے نام سے منقولہ یا غیر منقولہ املاک یا مالی ذرائع جو اس کی ظاہری آمدنی کے ذرائع سے مناسبت نہ رکھتے ہوں یا جنکی وہ معقول طور پر جواب دہی نہ کر سکتا ہو، اپنی ملکیت یا قبضہ میں رکھے یا ان میں اس کا کوئی حق یا حقیقت ہو؛ یا

THE PAKISTAN CODE

تشریح اول۔ غیر منقولہ املاک کی مالیت کاری خریداری کی تاریخ سے شمار کی جائے

گی خواہ اصل قیمت کے مطابق ہو جو متعلقہ عنوان، دستاویزات یا ظاہر کی گئی ہو یا ڈسٹرک کلکٹر یا وفاقی محصول بورڈ کی جانب سے صراحت کردہ قابل اطلاق نرخ پر جو بھی زیادہ ہو، بعد ازیں سے متناقض کوئی بھی ثبوت قابل اطلاق نہیں ہوگا۔

تشریح دوم۔ منقولہ املاک کے حساب کے اغراض کے لیے، بینک کھوتوں کی رقم

کے اندراج کا ٹوٹل کو بطور ایک اثاثہ نہیں سمجھا جائے گا۔ انکوائری کے آغاز کی تاریخ پر ایک کھاتے کا بینک بیلنس کو بطور منقولہ اثاثہ سمجھا

جائے گا۔ بینک لین دین کو بطور ایک اساتھ نہیں سمجھا جائے گا تاوقتیکہ

اس لین دین کے ذریعے مماثل اثاثہ پیدا کرنے کا ثبوت نہ ہو۔

(ششم) اپنے یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی فائدہ یا حمایت حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے

اختیار کا دانستہ غلط استعمال کرنے یا اپنے اختیار کی بناء پر ایسا کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔

تشریح اول کوئی عمل جو نیک نیتی اور فرائض کی انجام دہی اور سرکاری کارہائے

منصبی کی انجام دہی میں انجام دیا گیا ہو اس شق کے تحت جرم کا وجوب

نہیں ہوگا۔

تشریح دوم۔ یہ کہ کوئی بھی شے جرم یا اختیار کا ناجائز استعمال نہیں ہوگا تاوقتیکہ یہ اہم

شہادت کے ذریعے ثابت نہ کیا گیا ہو کہ سرکاری عہدے دار نے اس

شخص سے جس کے حق میں اختیار کا ناجائز استعمال نہیں ہوگا تاوقتیکہ

یہ اہم شہادت کے ذریعے ثابت نہ کیا گیا ہو کہ سرکاری عہدے دار

نے اس شخص سے جس کے حق میں اختیار کا ناجائز استعمال کا عمل

انجام دیا گیا ہو سے کوئی مالی فائدہ یا اثاثہ حاصل کیا ہو۔

تشریح سوم۔ سرکاری عہدے دار کے اختیار کا قابل اطلاق سرکاری قواعد و ضوابط

کے مطابق واضح طور پر صراحت کی جائے گی۔

(ہفتم) حذف شدہ۔

(ہشتم) اگر وہ دانستہ نادھندگی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے؛ یا

(نہم) اگر وہ دھوکہ دہی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جیسا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ۱۸۶۰ء

(ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۴۱۵ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے

بددیانتی میں عوام الناس کے اراکین کی کسی بھی شخص کو کوئی بھی املاک بشمول پیسے یا

بیش بہاسکیورٹی کی فراہمی شامل ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ شق (نہم) کے تحت کوئی بھی شے جرم نہیں تا وقتیکہ یہ تصدیق نہ کی گئی ہو کہ لین دین کے آغاز کے وقت دھوکہ دہی کا ارادہ تھا۔

تشریح:- فریقین کے مابین دیوانی اور تجارتی تنازعات کی اس آرڈیننس کے احکامات کے تحت سماعت نہیں کی جائے گی۔

تمثیل اول:- الف ایک پونزی سکیم چلاتا ہے اور اپنے سرمایہ کاروں کو نفع دیتا ہے۔

عوام کو جھنسا کی نیت سے تو الف نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔

تمثیل دوم:- الف قانونی کاروبار سے سرمایہ کاریاں وصول کرتا ہے، اور

سرمایہ کاروں کو منفق شدہ نفع ادا کرتا رہتا ہے۔ بعد ازیں کاروبار

میں نقصان ہوتا ہے اور الف اپنی ذمہ داریوں میں نادھند ہوتا ہے۔

الف نے دھوکہ دہی کا ارتکاب نہیں کیا۔

(دھم) اگر وہ کسی بھی املاک بشمول پیسے یا پیش بھاقیبی سکیورٹی جو اس سے عوام الناس کے اراکین

نے تفویض کئے ہوں کی بابت نقص امانت مجرمانہ کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جیسا کہ

مجموعہ تعزیرات پاکستان ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۴۰۵ میں بیان

کیا گیا ہے؛

(گیارہ) اگر وہ، بطور بنکار، تاجر، دلال، مختار، یا ایجنٹ کے اپنی استعبداد جیسا کہ مجموعہ تعزیرات

پاکستان ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۴۰۹ میں فراہم کیا گیا ہے اس کو

تفویض کردہ املاک یا جس پر اس کی عملداری ہو کی بابت نقص امانت مجرمانہ کا ارتکاب

کرتا ہے؛ اور

(بارہ) اگر وہ کسی شخص یا ایک سرکاری عہدار جو کہ ایک جرم کا ملزم ہے جیسا کہ شقات (اول)

تا (گیارہ) میں فراہم کیا گیا ہے کی مدد کرتا ہے معاونت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یا

سازش میں عمل کرتا ہے۔

(ب) مجموعہ قانون کی دفعات ۴۳۹، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸ اور ۴۹۸ الف میں شامل احکامات کے تابع، کوئی بھی عدالت ماسوائے اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ عدالت کے ملزم کو ضمانت دینے یا رہائی کا حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔

(ج) اگر سرکاری عہدار یا کسی دیگر شخص کے خلاف جرم کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد چیئر مین نیب کو اطمینان ہو کہ کوئی بھی بادی النظر مقدمہ اس کے خلاف نہیں بنایا گیا ہے، اور مقدمے کو ختم کیا جاسکتا ہے، تو چیئر مین معاملے کو منظوری کے لیے اور ملزم کی رہائی کے لیے، اگر زیر حراست ہے تو عدالت کے سپرد کریگا۔

(د) انکوائری یا تحقیقات کے خاتمہ کی اطلاع ملزم کو دی جائے گی اور مذکورہ انکوائری اور تحقیقات عدالت کی پیشگی منظوری کے بغیر دوبارہ نہیں کھولی جائیں گی۔]

۱۰۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی کی سزا:-

(الف) ^۱[ایک سرکاری عہدہ دار یا دیگر کوئی شخص] جو کہ بدعنوانی اور رشوت ستانی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس قید ^۲[بامشقت] جو ^۳[چودہ] سال تک ^۴[اور مع جرمانہ] ہوگا سزاوار ہوگا۔ اور مذکورہ اثاثہ جات اور ^۵[مالیاتی ذرائع] جو اس کہ مذکورہ ^۶[عہدہ دار یا شخص، جیسا کہ] کے معلومہ ذرائع آمدن سے مطابقت نہ رکھتے پائے گئے یا جو حاصل کئے گئے ^۷[کیے گئے] اس رقم سے جو رشوت ستانی یا بدعنوانی کی تھی خواہ وہ اس کے نام پر ہوں یا اس کے متوسلین، یا بے نامی دار کے نام پر ہوں ^۸☆☆☆ موزوں حکومت کی جانب سے ^۹[یا متعلقہ بینک یا مالیاتی ادارے کی جانب سے جیسی بھی صورت ہو] ضبط کر لیے جائیں گے ^{۱۰}[:]

۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ”ایک شخص“ سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۱ ابا بت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ”یا جرمانے کے ساتھ یا دونوں“ سے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے ”املاک“ سے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے ”شخص جو“ سے تبدیل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے ”ہے“ سے تبدیل کیا گیا۔

۸۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۱۱ کی رو سے الفاظ ”مستوجب ہوگا“ حذف کیے گئے ہیں۔

۹۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۱۔ مگر شرط یہ ہے کہ سزایاب مجموعہ قانون کی دفعہ ۳۸۲۔ ب کی دفعہ کے تحت فائدے کا مستوجب ہوگا۔

۲۔ (ب) اس آرڈیننس کے جدول میں صراحت کردہ جرائم اس میں صراحت کردہ طریقہ کار میں قابل سزا ہوں گے۔

(ج) وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے جدول میں ترمیم کر سکے گی تاکہ اس میں کسی اندراج کا اضافہ یا ترمیم کیا جاسکے یا اس میں سے کسی اندراج کو حذف کیا جاسکے۔

۳۔ (د) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۴۔ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۲۔ املاک منجمد کرنے کا ☆ ☆ ☆ اختیار

(الف) چیئر مین نیب یا عدالت جو کسی ۱۔ ملزم کی کسی ایسے جرم کی بنا پر سماعت کر رہی ہو جیسا کہ اس

آرڈیننس میں صراحت ہے کسی بھی وقت اریہ یقین کرنے کی معقول وجوہات سامنے آجاتی ہیں

کہ ملزم نے مذکورہ جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی ۲۔ ☆ ☆ ☆ املاک یا اس کا کوئی حصہ منجمد

کرنے کا حکم صادر کر سکے گی خواہ وہ اس کے قبضے میں ہو یا اس کے کسی شخص کے قبضے میں ہو۔

(ب) اگر وہ املاک جسے ذیلی دفعہ (الف) کے تحت منجمد کرنے کا حکم دیا جائے کوئی قرض یا کوئی دوسری

منقولہ املاک ہو تو منجمد حسب ذیل طریقے سے کی جاسکے گی۔

(اول) بذریعہ ضبطی؛ یا

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء، ”ذیلی دفعہ (ب)“ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۷ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء)، کی دفعہ ۷ کی رو سے الفاظ ”عدالت کا“ حذف کئے گئے۔

۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۳ کی رو سے ”ایک شخص“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے الفاظ اور سکتے ”منقولہ یا غیر منقولہ“ حذف کئے گئے ہیں۔

(دوم) کوئی وصول کنندہ مقرر کر کے یا

(سوم) مذکورہ املاک ملزم یا کسی شخص کو جو اس کی جانب سے ہو حوالے کرنے کی ممانعت کر کے یا

(چہارم) تمام یا اس طرح کے کسی دیگر طریقوں سے جو عدالت یا قومی احتساب بیورو کا چیئر مین جیسی بھی صورت ہو مناسب تصور کرے۔

(ج) اگر وہ املاک جس کے منجمد کرنے کا حکم دیا جائے غیر منقولہ ہو تو، ایسی اراضی کی صورت میں جس پر کہ مالیہ ادا ہو، وہ اس ضلع کے کلکٹر کے ذریعے منجمد کی جائے گی جس میں وہ اراضی واقع ہو، اور دوسری تمام صورتوں میں۔۔

(اول) قبضہ کے ذریعے؛ یا

(دوم) کوئی وصول کنندہ مقرر کر کے؛ یا

(سوم) ملزم یا کسی دوسرے شخص کو، جو اس کی جانب سے ہو؛ املاک کا کرایہ ادا کرنے یا حوالہ

کرنے کی ممانعت کر کے؛ یا

(چہارم) تمام اسی طرح کے کسی بھی طریقوں کے ذریعے جیسا کہ چیئر مین قومی احتساب بیورو یا عدالت مناسب تصور کرے؛

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا ضابطی، انجماد، قرقی یا استناعی حکم جو قومی احتساب بیورو کے چیئر مین کی جانب سے ہو^۱ [پندرہ] دن کے لیے نافذ العمل رہے گا تا وقتیکہ^۲ [☆] عدالت کی جانب سے اس کی تصدیق

نہ ہو جائے، جہاں اس آرڈیننس کے تحت ریفرنس^۳ [چیئر مین] نیب کی جانب سے بھیجا جائے گا؛

مزید شرط یہ ہے کہ^۴ [اس امر میں شامل کسی بھی شے کے یا وصف]^۵ [چیئر مین] نیب یا عدالت کا حکم

اس کے صادر ہونے کی تاریخ سے یا اس کے وسیع اشاعت کے اخبار میں اشاعت سے اور ملزم کی آخری معلوم پتہ پر ارسال

کرنے کی تاریخ سے موثر رہے گا۔^۶ [خواہ رجسٹرڈ پوسٹ اے ڈی یا کوریئرسوں یا^۷ [☆☆☆] الیکٹرانک میڈیا

جیسا کہ [عدالت] مقدمے کے حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری سمجھے۔

۱۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء)، کی دفعہ ۹ کی رو سے ۳۰ کی جگہ تبدیل کیا گیا ہے۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۱۳ کی رو سے لفظ ”احتساب“ حذف کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو ”that“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۰ء)، کی دفعہ ۵ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۳ کی رو سے الفاظ ”دیگر کوئی طریقہ“ حذف کئے گئے۔

۷۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے ”عدالت“ سے تبدیل کیا گیا۔

(د) اگر وہ املاک جس کے منجمد ہونے کا حکم دیا جائے مویشیوں پر مشتمل ہو یا اس کی نوعیت کی ہو کہ تلف ہونے کا خطرہ ہو تو قومی احتساب بیورو کا چیئر میں یا عدالت، اگر وہ مناسب یا قریں مصلحت تصور کرے تو اس کی فوری فروخت کا حکم دے گی اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم قومی احتساب بیورو کے چیئر میں یا عدالت میں جمع کرائی جاسکے گی یا دونوں میں سے کوئی ایسی ہدایت کر سکے گا جو کہ مناسب ہوگی۔

(ه) اس دفعہ کے تحت مقرر کئے گئے کسی وصول کنندہ کے اختیارات، فرائض اور واجبات اگر کوئی ہوں، وہ ہی ہوں گے جو مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے حکم نمبر ۴۰ کے تحت مقرر کردہ کسی وصول کنندہ کے ہیں۔

۱۔ (و) دلی دفعات (الف) تا (ه) میں درج شدہ منجمد کرنے کا حکم موثر رہے گا تا وقتیکہ عدالت کی جانب سے

مقدمے کا حتمی فیصلہ نہ کیا جائے اور ملزم کی بے باقی کے موقع پر نیب کی جانب سے بے باقی^۲ [یا رہائی]

کے حکم کی تصدیق شدہ نقل کی وصولی کے بعد دس دن تک موثر رہے گا اس کے بعد یہ عدالت کی جانب سے حکم سے مشروط ہوگا جس میں اپیل اگر کوئی ہو داخل کی گئی ہو۔

۱۳۔ املاک منجمد کرنے کے خلاف دعویٰ یا اعتراض:-

(الف) فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے احکام سے بلا لحاظ،^۳ [☆] عدالت احتساب کو، مذکورہ بالا دفعہ ۱۲ کے

تحت املاک کو منجمد کرنے کے خلاف تمام دعوؤں یا اعتراضات کی سماعت کرنے اور ان کا فیصلہ کرنے کا بلا شرکت اختیار ہوگا۔ مذکورہ دعویٰ اور اعتراضات، مذکورہ املاک کے منجمد کرنے کی تاریخ سے ۱۴ دن کے اندر^۴ [☆] عدالت احتساب کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔

(ب) عدالت، معقول وجہ کی بناء پر، مذکورہ دعوؤں یا اعتراضات داخل کرنے کی مدت میں ۱۴ دنوں کا اضافہ کر سکے گی۔

۲۔ (ج) ملزم یا دیگر کوئی متاثرہ فریق جس کا املاک منجمد کرنے کے خلاف دعویٰ یا اعتراض کو عدالت نے خارج کیا

ہو تو وہ مذکورہ حکم کے خلاف عدالت عالیہ کے روبرو دس دن کے اندر اپیل دائر کر سکے گا۔

۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء)، کی دفعہ ۹ کی رو سے ذیلی دفعہ (و) سے تبدیل کی جائے گی۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کی دفعہ ۱۳ کی رو سے اندراج کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ما قبل کی دفعہ ۱۴ کی رو سے لفظ ”احتساب“ حذف کیا گیا۔

۴۔ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے ذیلی دفعہ (ج) سے تبدیل کیا گیا جسے آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۸ کی رو سے پہلے ترمیم کی گئی تھی۔

۱۴۔ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۵۔ انتخاب میں حصہ لینے^۱ یا سرکاری عہدے میں فائزر رہنے کے لیے نااہلیت:-

۱۔ (الف) جبکہ ایک شخص^۲ اس آرڈیننس کی دفعہ ۹ کے تحت جرم^۳ کا سزا یا بھرتا ہو تو وہ فوراً سرکاری عہدہ چھوڑ دے گا

اگر کوئی اس کے پاس ہو اور مزید وہ دس سال کی معیاد تک نااہل سمجھا جائے گا اور اس تاریخ سے شمار کیا جائے گا جس سے وہ سزا پوری کرنے کے بعد کسی عوامی ادارے یا کسی قانونی یا مقامی اتھارٹی کے رکن یا نمائندے کے طور پر پاکستان یا کسی قانونی یا مقامی اتھارٹی کے رکن یا نمائندے کے طور پر پاکستان یا کسی صوبے کی خدمت میں منتخب، مقرر یا نامزد ہونے کے لیے رہا ہوا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم شخص جس نے اس آرڈیننس کی^۴ [☆ ☆] ۱۔ ۲۔ [☆ ☆] دفعہ ۲۵ کا فائدہ حاصل کیا

ہو وہ، اس آرڈیننس کے تحت بھی جرم میں سزا یا بھرتا ہوگا، اور اس کے پاس سرکاری عہدہ، اگر کوئی ہو تو، وہ فی الفور ختم ہو جائے گا اور مزید یہ کہ اس کا شمار جس سے زیر بحث معاملے یا لین دین سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیے جانے کی تاریخ سے کسی سرکاری ادارے یا کسی آئینی یا مقامی اتھارٹی یا پاکستان یا کسی صوبے کی ملازمت کے رکن یا نمائندے کے طور پر منتخب ہونے، مامور ہونے، مقرر کیے جانے، تقرری یا نامزد کیے جانے کے لیے دس سال تک کی مدت کے لیے نااہل تصور کیا جائے گا؛

(ب) کوئی بھی شخص جو^۵ اس آرڈیننس کی دفعہ ۹ کے تحت [سزا یافتہ ہو کو سزا یا بھرتا کی تاریخ سے ۱۰ سال کی مدت کے

لیے^۶ یا دیگر مالیاتی اعانت کی صورت میں مالی سہولت کی کسی بھی بینک یا^۷ حکومت کی ملکیت یا زیر نگرانی

مالیاتی ادارے کو درخواست دینے یا اسے جاری کرنے یا دیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

- ۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے حذف کیا گیا۔
- ۲۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔
- ۳۔ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ذیلی دفعہ (الف) سے تبدیل کیا گیا۔
- ۴۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۶ کی رو سے بعض الفاظ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۵۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۷ کی رو سے حذف کیا گیا۔
- ۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۶ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔
- ۷۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے حذف کیا گیا۔
- ۸۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۶ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔
- ۹۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۶ کے ذریعے ”سے“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۱۰۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی رو سے ”سرکاری شعبے میں“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۱۶۔ مقدمات کا انتظام اور جرائم کی سماعت:- (الف) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون میں

شامل کسی امر کے باوجود، اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ عدالت میں اس آرڈیننس کے تحت کسی ملزم کے خلاف کسی جرم کے لیے مقدمہ چلایا جائے گا اور مقدمے کا ایک سال کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔

(ب) عدالت ایسی جگہ یا جگہوں پر لگائی جائے گی جیسا کہ وفاقی حکومت، بذریعہ حکم، اس ضمن میں صراحت کرے۔

(ج) جہاں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ عدالتیں قائم کی گئی ہوں تو، متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس [☆☆☆] کسی بھی ایسی عدالت کے جج کو انتظامی جج مقرر کرے گا اور اس آرڈیننس کے تحت

کسی مقدمے کی سماعت کے لیے انتظامی جج کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا جو یا تو خود اس مقدمے کی سماعت کرے گا یا اس کو الزامات عائد کرنے سے قبل کسی بھی وقت اس جگہ پر کسی دوسری [قائم کردہ عدالت] کو سماعت مقدمے کے لیے منتقل کر دے گا۔

(د) ذیلی دفعہ (ج) کے تحت عدالت کو منتقل کیے گئے مقدمے کے ضمن میں، منتقلی سے قبل کیے گئے تمام احکامات یا کارروائیوں کو، اس عدالت کے ذریعے کیے گئے یا کی گئیں متصور کیا جائے گا جس کو وہ مقدمہ منتقل کیا گیا۔

[۳] (ه) اس دفعہ میں شامل کسی امر کے باوجود، کسی ملزم کو اس آرڈیننس کے تحت کسی جرم کے لیے

سماعت مقدمہ اسی عدالت میں ہوگی جسکے دائرہ اختیار کے اندر مبینہ جرم کا ارتکاب کیا گیا: مگر شرط یہ ہے کہ نيب تفتيش کلی طور پر مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کرے گی جس کو حتمی ریفرنس سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی ضمنی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ تفتیش میں نئے حقائق نہ سامنے آجائیں اور عدالت کی اجازت سے اس ضمن میں اجازت نہ دے دے۔]]

۱ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۲ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۸ کی رو سے حذف اور تبدیل کیا گیا۔

۳ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۸ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

الف۔ مقدمات کی منتقلی:-

(الف) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، چیئر مین نیب کسی بھی

عدالت یا ٹریبونل کو درخواست کر سکے گا کہ اس آرڈیننس کے تحت [کسی بھی] جرم سے متعلق کوئی بھی

مقدمہ ایسی عدالت یا ٹریبونل کے سامنے زیر سماعت ہے مذکورہ مقدمہ اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ کسی عدالت کو منتقل کر دیا جائے، پھر ایسی دیگر [عدالت یا ٹریبونل] مذکورہ مقدمے کو اس

آرڈیننس کے تحت قائم کردہ کسی بھی عدالت کو منتقل کر دے گا اور اس کو [اس آرڈیننس]،

[کے دفعہ ۱۸ کے تحت ایک ریفرنس متصور کیا جائے گا]، اور عدالت کے لیے یہ امر ضروری نہیں ہوگا

کہ وہ کسی گواہ کو دوبارہ طلب کرے یا کسی بھی شواہد کو دوبارہ قلمبند کرے جو قلمبند کیا جا چکا ہو۔

[ب] (ب) عدالت میں زیر سماعت کسی بھی مقدمے کے ضمن میں، [اگر] پراسیکیوٹر جنرل نیب یا کوئی بھی اسپیشل

پراسیکیوٹر جس کو اس حوالے سے مجاز کیا گیا ہو، مقدمے کے حقائق و حالات اور انصاف کے مفاد میں اور گواہوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس امر کو ضروری سمجھتا ہے کہ ایسے مقدمے کو سماعت مقدمہ کے لیے منتقل [کے کرنے کی ضرورت ہے]، تو وہ ایک صوبے کی کسی بھی ایسی عدالت

سے دوسرے صوبے کی عدالت یا صوبے کی کسی ایک [عدالت] سے اسی صوبے میں کسی دوسری

عدالت میں مقدمے کی منتقلی کے لیے درخواست کر سکے گا۔

(ایک) سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس صورت میں کہ ایک صوبے کی کسی عدالت سے دوسرے

صوبے کی کسی عدالت میں منتقل کرنے کی منشاء ہو؛ اور

۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۶ کی رو سے نئی دفعہ ۱۱۲ الف کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۸ ”ایک جدول“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۹ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۸ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۴ کی رو سے ذیلی دفعہ (ب) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۸ کی رو سے ”عدالت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی رو سے دفعہ ۹ شامل اور تبدیل کی گئی۔

(دو) صوبے کی ہائی کورٹ کو اس صورت میں کہ ایک صوبے کی کسی عدالت سے اسی صوبے کی کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا ارادہ ہو^۱،

اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، جیسی بھی صورت ہو، اگر یہ انصاف کے مفاد میں ہو تو، مقدمے کو ایک^۲ [عدالت] سے کسی دوسرے^۳ [عدالت] میں منتقل کرے گی اور اس طرح سے منتقل ہونے والے میں مقدمے میں اس آرڈیننس کے تحت، ایسے گواہ کو دوبارہ طلب کئے بغیر جس کا ثبوت قلمبند کیا جا چکا ہو، سماعت مقدمہ کی جائے گی۔

(ج) ملزم سپریم کورٹ میں ایک صوبے کی کسی عدالت سے کسی دوسرے صوبے کی عدالت میں مقدمے کی منتقلی کے لیے درخواست دائر کر سکے گا اور اسی صوبے کی کسی ایک عدالت سے اسی صوبے کی کسی دوسری عدالت میں منتقلی کے لیے درخواست کر سکے گا اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، جیسی بھی صورت ہو، اگر یہ انصاف کے مفاد میں ہو، تو مقدمے کو ایک عدالت سے کسی دوسری عدالت میں منتقل ہونے والے مقدمے میں اس آرڈیننس کے تحت، ایسے گواہ کو دوبارہ طلب کئے بغیر جس کا ثبوت قلمبند کیا جا چکا ہو، سماعت مقدمہ کر سکے گی۔^۴

[^۳(د) اس دفعہ کے احکامات کا مناسب تبدیلیوں کے ساتھ دار الحکومت اسلام آباد پر اطلاق ہوگا۔]

THE PAKISTAN CODE

۱۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی رو سے دفعہ ۹ کی جگہ شامل اور تبدیل کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۸ کی رو سے ”عدالت“ کی جگہ تبدیل اور شامل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۱۶۔ اب۔ توہین عدالت۔ عدالت کو چھ ماہ تک سزائے قید اور جرمانہ جو کہ دس لاکھ روپے تک ہوگا کی توہین

عدالت کی سزا کسی بھی شخص کو دینے کا اختیار ہوگا جو حسب ذیل امر انجام دے۔

(الف) عدالت کو برا بھلا کہے، اس کی کارروائی میں مداخلت کرے یا اس میں رکاوٹ ڈالے یا عدالت

کے کسی حکم یا ہدایت کی نافرمانی کرے؛ یا

(ب) عدالت کو بدنام کرے یا بصورت دیگر کوئی ایسا عمل کرے جس سے عدالت یا عدالت کو نافذ کرنے

والے شخص کو نفرت، تضحیک یا توہین کا سامنا کرنا پڑے؛

(ج) کوئی بھی ایسا عمل کرے جس سے زیر سماعت معاملے کا یا جس کا عدالت کے روبرو آنے کا امکان

ہو، کو متاثر کرے؛

(د) کوئی بھی ایسا فعل کرے جو، کسی بھی دوسرے قانون کے تحت، توہین عدالت کے جرم کے زمرے

میں لائے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۷۔ مجموعے قانون کے احکامات کا اطلاق

(الف) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، تا وقتیکہ کوئی بھی

امرا اس آرڈیننس کے احکامات سے متصادم نہ ہو، مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کا مناسب

تبدیلیوں کے ساتھ اس آرڈیننس کے تحت قانونی کارروائیوں پر اطلاق ہوگا۔

۱۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے نئی دفعہ ۱۲ اب شامل کی گئی۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے وضاحت حذف کی گئی۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۹ کی رو سے ”حکم“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”فرمان“ سے تبدیل کیا گیا۔

(ب) ذیلی دفعہ (الف) کے مطابق، مجموعہ کے باب ۲۲ الف کا اطلاق اس آرڈیننس کے تحت سماعت مقدمہ پر ہوگا۔

۱۔ (ج) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ [

۲۔ (د) اس مجموعے کی دفعہ ۲۳۴ میں شامل کسی امر کے باوجود، کوئی شخص جس پر ایک ہی نوعیت کے ایک سے زیادہ جرائم

کے الزامات ہوں جن کا اس نے متعدد سالوں کے دوران ارتکاب کیا ہو، اول سے آخری تک جرائم کی کسی بھی تعداد کے لیے، اس پر ایک ہی مقدمے میں فرد جرم عائد کی جاسکے گی اور مقدمہ چلایا جاسکے گا۔

۱۸۔ اختیار سماعت جرائم:-

(الف) اس آرڈیننس کے تحت ۳۔ ☆ عدالت کو کسی بھی جرم کا سوال ۴۔ [چیرمین نیب یا اس کی جانب سے باضابطہ

طور پر مجاز کردہ نیب کے کسی افسر کی جانب سے ارسال کردہ ریفرنس کے، اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا۔]

(ب) اس آرڈیننس کے تحت ۵۔ ☆ قومی احتساب بیورو کی جانب سے ریفرنس کا آغاز کیا جائے گا۔

(ایک) متعلقہ حکومت ۶۔ ☆ ☆ ☆ سے وصول کیئے جانے والے ریفرنس پر؛ یا

(دو) شکایت کی وصولی؛ یا

(تین) ۷۔ [اس کی] اپنی جانب سے۔

۸۔ (ج) جہاں چیرمین نیب، یا اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ شخص کی، رائے میں کسی بھی شخص

کے خلاف کارروائی کرنا ضروری اور مناسب ہے یا ہونی چاہیے تو وہ، اس معاملے کو تحقیقات کرے

گا۔ ۹۔ [اگر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس آرڈیننس کے تحت کسی ارتکاب جرم کے الزامات کو

موزوں شواہد کے ساتھ ثابت کیا گیا تو، معاملہ تفتیش میں تبدیل ہو جائے گا؛

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۶ مجریہ ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے حذف کی گئی۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء، کی دفعہ ۱۹ کی رو سے نئی ذیلی دفعہ (د) شامل کی گئی۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۰ کی رو سے لفظ ”احتساب“ حذف کیا گیا۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے بعض الفاظ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۵۔ نیب (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے لفظ ”چیرمین“ حذف کیا گیا۔

۶۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۳ کی رو سے الفاظ ”چیف ایگزیکٹو“ حذف کیا گیا۔

۷۔ آرڈیننس نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۸ کی رو سے ”اس کی“ تبدیل کر دیا جائے گا۔

۸۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (ج) کو تبدیل کیا گیا؛

۹۔ ایکٹ نمبر ۱۱ اباہت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۳ کی رو سے تبدیل اور حذف کیا گیا۔

مگر شرط یہ ہے کہ تحقیقات کی رپورٹ ملزم کو فراہم کی جائے گی۔ [۱]

(د) اس آرڈیننس کے تحت مبینہ طور پر کیے گئے کسی جرم کی تحقیقات اور تفتیش کی ذمہ داری نیب پر ہوگی

کسی بھی دوسرے ادارے یا اتھارٹی کو استثناء ہوگا کسی ادارے یا اتھارٹی کو چیئر مین^۱ [نیب]

[یا نیب کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ کسی افسر]^۲ [☆] کی جانب سے ایسا کرنے کو کہا جائے۔

[☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (ہ) ☆]

(و) اس آرڈیننس کے تحت کوئی بھی تحقیقات [یا تفتیش]^۳ [چھ ماہ کی مدت کے اندر]^۴ [☆ ☆ ☆] مکمل کی جائے گی۔

(ز) [☆] [چیئر مین نیب، کے] [یا ☆] [نیب کا کوئی افسر جو اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز ہو،] تحقیقات

اور تفتیش کے دوران اپنے سامنے رکھے گئے مواد اور شواہد کی جانچ پڑتال کرے گا، اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتا

ہے کہ یہ مناسب اور منصفانہ ہوگا کہ کارروائی کو آگے بڑھنے کے لیے^۵ [اور ریفرنس دائر کرنے کا جواز

پیش کرنے کے لیے مناسب مواد موجود ہے]، تو وہ اس معاملے کو^۶ [کسی] عدالت میں بھیجے گا۔

(ح) اگر نیب کی جانب سے کسی شکایت کی تحقیقات اور تفتیش کی گئی اور یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ موصول

ہونے والی شکایت بادی النظر میں غلط ہے یا کسی شخص پر تہمت لگانے یا بدنام کرنے کے ارادے

سے دائر کی گئی ہے تو، چیئر مین^۷ [نیب] یا ڈپٹی چیئر مین نیب یا^۸ [چیئر مین نیب کی جانب سے

باضابطہ طور پر مجاز کردہ افسر] اس معاملے کو عدالت کے حوالے کر دے گا، اور اگر شکایت کنندہ

قصور وار ثابت ہو جائے تو وہ ایک سال کی مدت تک سزائے قید، یا جرمانہ یا دونوں کا مستوجب ہوگا۔

۱- آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ کی دفعہ ۲۰ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲- آرڈیننس ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ کی دفعہ ۸ کی رو سے ”یا راور ڈپٹی چیئر مین“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳- ایکٹ نمبر ۱۱ ابابت ۲۰۲۲ کی دفعہ ۱۳ کی رو سے تبدیل اور حذف کیا گیا۔

۴- قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۰ کی رو سے ”اور“ جگہ تبدیل کیا گیا۔

۵- قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے بعض الفاظ حذف کیے گئے۔

۶- قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۳ کی رو سے الفاظ ”ڈپٹی“ حذف کیا گیا۔

۷- آرڈیننس ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ کی دفعہ ۸ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۸- قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۶ کی رو سے لفظ ”کی جانب سے“ حذف کیا گیا۔

۹- بحوالہ عین ماقبل شامل کیا گیا۔

۱۰- آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ کی دفعہ ۲۰ کی رو سے ”کسی احتساب“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۱۱- قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۱۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۰ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۱۲- بحوالہ عین ماقبل میں دفعہ ۲۰ کی رو سے ”مقرر کردہ قانونی افسر“ کو تبدیل کیا گیا۔

۱۹۔ معلومات طلب کرنے کا اختیار:۔^۱ [۱] چیئر مین نیب یا^۲ اس کی جانب سے مجاز کردہ افسر [

اس آرڈیننس کے تحت کسی جرم کی تحقیقات^۳ یا تفتیش کے دوران:۔

(الف) کسی بھی شخص سے^۴ زیر تابع تحقیقات یا تفتیش کی تفصیلات کے حوالے سے [اپنے آپ کو مطمئن

کرنے کی غرض سے معلومات طلب کر سکے گا کہ آیا اس آرڈیننس کے احکامات یا اس کے تحت مرتب کردہ کسی قاعدے یا حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے؛

(ب) کسی بھی شخص کو کوئی بھی دستاویز یا چیز فراہم یا حوالے کرے جو^۵ زیر تابع تحقیقات یا تفتیش کے

لیے فائدہ مند یا متعلقہ ہے۔]

(ج) کسی بھی ایسے شخص سے جو^۶ زیر بحث تحقیقات یا تفتیش کے حوالے سے [مقدمے کے حقائق اور

حالات سے آگاہ ہو؛^۷ اور]

کے [د) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، کسی بھی بینک یا

مالی ادارے کو حکم کر سکے گا کہ وہ کسی بھی شخص سے متعلق کوئی بھی معلومات فراہم کرے، بشمول بینک

یا مالی ادارے کی کھاتہ جات میں کئے گئے اندراجات کی نقول جیسے لیجرز، یومیہ کھاتہ جات، نقد

کھاتہ جات اور تمام دیگر کتب اس میں معلومات اور مالی لین دین کا الیکٹرانک یا ڈیجیٹل شکل میں

محفوظ کیا گیا ریکارڈ شامل ہے، اور مذکورہ کتب یا ریکارڈ کا رکھوالا قانون کے مطابق^۸ زیر تابع

تحقیقات یا تفتیش کے حوالے سے [نقول فراہم کرنے کا پابند ہوگا^۹]۔]

۱۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے دفعہ ۱۹ کے موجود احکامات کو ذیلی دفعہ (۱) کے طور پر نمبر دیا جائے گا۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ”کسی بھی مجاز کردہ افسر“ کو تبدیل کیا گیا۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ”اس آرڈیننس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی سے متعلق“ کو تبدیل کیا گیا۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل اور اضافہ کیا گیا۔

۶۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے شامل اور تبدیل کیا گیا۔

۷۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۷ کی رو سے شق (د) کو تبدیل کیا گیا۔

۸۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے عبارت ”اور“ کو تبدیل کیا گیا۔

۱۔ [۲] کسی بھی شخص کو اس آرڈیننس کے تحت مبینہ طور پر کیے گئے کسی جرم کے ضمن میں [ذیلی دفعہ (۱)] کے تحت

معلومات فراہم کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہو تو وہ، اگر وہ ملزم ہے یا کسی دوسری صورت میں، مطلع کیا جائے گا، اور اگر اس شخص پر الزام ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے اس کے خلاف الزامات کے بارے میں اس طریقے سے مطلع کیا جائے گا کہ وہ اپنی جواب دہی داخل کر سکے۔

۲۰۔ مشکوک مالی لین دین کی اطلاع:-

(الف) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، تمام بینکوں اور

مالی اداروں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ کسی اکاؤنٹ [میں] غیر معمولی یا بڑے مالی لین دین جن کا بظاہر کوئی

حقیقی معاشی یا قانونی مقصد نہ ہو، کا فوری اور بلا تاخیر نوٹس لیں، اور جو بینک [یا مالی ادارے] کے حقیقی

پیشہ ورانہ فیصلے کے مطابق مشکوک ہیں کہ ایسے معاملات کا تعلق [اس آرڈیننس کے تحت کسی جرم]،

کی تشکیل یا اس سے متعلق ہے، ایسے [بینک یا] مالی ادارے کا منیجر یا ڈائریکٹر اس طرح کے تمام مالی

لین دین کی اطلاع چیئرمین نیب کو فوری طور پر تصدیقی تحریری اطلاع تیز ترین رابطے کے ذریعے دے گا۔

(ب) جو کوئی ذیلی دفعہ (الف) کے مطابق اطلاع دینے میں ناکام رہے تو وہ پانچ سال تک کی مدت کی

قید یا مشقت، [۸] اور [۹] بمعہ جرمانے [۹] کا مستوجب ہوگا۔

۱۰۔ [وضاحت:- اس دفعہ کی اغراض کے لیے، ۲۰۱۱ لاکھ روپے سے زیادہ کے نقدی لین دین کو ایک غیر معمولی یا بڑی لین دین سمجھا جائے گا۔

۱ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل اور تبدیل کیا گیا۔

۲ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے شق (۵) کو ذیلی دفعہ (۲) کے طور پر دوبارہ نمبر دیا جائے گا۔

۳ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے شامل اور تبدیل کیا گیا۔

۴ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے ”سیاق و سباق سے“ تبدیل کر دیا جائے گا۔

۵ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”مشکوک“ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔

۶ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۲ کی رو سے بعض الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔

۷ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۱۸ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۸ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۲ کی رو سے ”یا“ کو تبدیل کیا گیا

۹ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے سکتہ اور الفاظ ”یا بمعہ دونوں“ کا حذف کیا گیا۔

۱۰ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (ج) ☆ [

۲۱۔ بین الاقوامی تعاون۔ باہمی قانونی معاونت کی درخواست۔^۱ [۱] چیرمین نیب یا ایسا

کوئی افسر جسے وفاقی حکومت کی جانب سے مجاز کیا گیا ہو غیر ملکی ریاست سے حسب ذیل^۲ [کوئی یا تمام] اقدامات مذکورہ ملک کے قانون کے مطابق کرنے کی درخواست کر سکے گا:۔

(الف) دی گئی شہادت یا دستاویزات یا دوسری اشیاء فراہم کرے؛

(ب) تلاشی کے وارنٹ یا دوسرے قانونی آلہ کار اور ان پر عملدرآمد کرے جو پاکستان میں تفتیش یا کارروائی سے متعلق اشیاء کی تلاشی کی اجازت دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ باور ہو کہ وہ اس ریاست میں موجود ہیں، اور اگر مل جائیں تو انہیں ضبط کرے؛

(ج) اثاثوں کو منجمد کرے، جو بھی طریقہ کار اس ریاست میں قانونی طور پر دستیاب ہے، اس حد تک جو کہ مناسب وجوہات کی بناء پر یہ یقین ہو کہ اثاثے اس ملک میں موجود ہیں؛

(د) اشیاء کو ضبط کرے اور اثاثے اس حد تک قرق کر دے جو کہ اشیاء یا اثاثے، جیسی بھی صورت ہو، اس ملک میں ہونے کا یقین ہو؛

(ه) ایسی کوئی بھی شہادت، دستاویزات، اشیاء، اثاثے یا آمدنی جو مذکورہ اشیاء یا اثاثہ جات کو فروخت کر کے حاصل ہو کو پاکستان میں منتقل کرنا؛^۳ [☆] [☆]

(و) کسی ایسے شخص کو حراست میں لے کر پاکستان منتقل کرنا جو^۴ [اس] ریاست میں زیر حراست ہے جو

ایسی تفتیش یا کارروائی سے متعلق پاکستان کی معاونت کرنے کا خواہشمند ہو^۵ [۔]

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۲ کی رو سے ذیلی دفعہ (ج) کو حذف کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے دفعہ ۲۱ کے موجود احکامات کو ذیلی دفعہ (۱) کے طور پر نمبر دیا جائے گا۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۳ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے اضافہ اور تبدیل کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۱۹ کی رو سے لفظ ”اور“ کو حذف کیا گیا۔

۶۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۳ کی رو سے ”غیر ملکی“ سے تبدیل کیا گیا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے اضافہ اور تبدیل کیا گیا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (ز) ☆

☆ ☆ (۲) ☆ ☆ ذیلی دفعہ (۱) میں شامل کسی بھی امر کے برعکس ہونے کے ☆ [باوجود]، چیئر مین نیب، ایسی

شرائط و ضوابط پر جیسا کہ وہ موزوں متصور کرے، کسی بھی شخص یا ادارے کی، خواہ وہ پاکستان میں ہو، یا بیرون ملک، اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی جرم کے ضمن میں کسی بھی ملزم کی طرف سے حاصل کیے گئے اثاثہ جات کا سراغ لگانے، ان کا پتہ لگانے یا ان کی شناخت کے لیے، اور بیرون ملک خفیہ یا جمع کیا گیا مال، یا ایسے اثاثہ جات کی پاکستان میں واپس لانے کے لیے، خدمات لے سکے گا۔

۲۲۔ اختیار سماعت :-

(الف) چیئر مین نیب کسی بھی مشکوک جرم کی ☆ [تحقیقات اور] تفتیش کر سکے گا جس میں مناسب وجوہات کی

بنیاد پر یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس آرڈیننس ☆ کے تحت دیئے گئے کسی جرم [میں ملوث ہے، اور یہ اس کو

ارسال کیا گیا ہو یا اس نے از خود لیا ہو۔

(ب) چیئر مین نیب، اگر وہ موزوں متصور کرے، تو کسی دوسرے ادارے یا کسی دوسرے شخص کے ☆ [☆

کے ساتھ مل کر ایسی کوئی بھی تحقیقات سے متعلقہ درست ارادہ یا شخص ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ THE PAKISTAN CODE

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ۲۳۔

☆ ☆ ۲۴۔ حراست :- (الف) چیئر مین نیب اس آرڈیننس کے تحت دوران تفتیش وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گا، اگر۔

۱ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعات ۱۴، ۱۵، اور ۱۶ کی رو سے حذف اور تبدیل کیا گیا۔

۲ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۳ کی رو سے نئی شق (ج) کا اضافہ کیا گیا۔

۳ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شق (ح) کو ذیلی دفعہ ۲ کے طور پر دوبارہ نمبر دیا گیا۔

۴ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۵ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۶ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۴ کی رو سے بعض الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا۔

۷ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۴ کی رو سے لفظ اور عمودی ”جوڑ“ حذف کر دیا جائے گا۔

(ایک) ملزم جان بوجھ کر یا قصداً بار بار نوٹس کے بعد تفتیش میں شامل نہیں ہو رہا ہے؛

(دو) ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے؛

(تین) مناسب وجوہات موجود ہیں کہ ملزم استغاثہ کے شواہد کو تبدیل کرے گا؛ یا

(چار) اس آرڈیننس کے تحت جرم کو دہرانے یا جاری رکھنے کے حوالے سے معتبر معلومات موجود ہیں۔

(ب) اگر چیئر مین، نیب، یا اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ کوئی افسر، مقدمہ عدالت کو ارسال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو، اس طرح کے ریفرنس میں تفتیشی افسر کی رپورٹ کے ساتھ اس جرم یا جرائم کا، جیسی بھی صورت ہو، مواد بھی شامل ہوگا، جو مبینہ طور پر ملزم کی طرف سے ارتکاب کیا گیا ہے اور اس طرح کے ریفرنس کی ایک نقل عدالت کے رجسٹرار کو ارسال کی جائے گی جس کو مقدمہ ملزم پر سماعت کے لیے ارسال کیا گیا ہے، اور دوسری نقل ملزم کو دی جائے گی۔

(ج) ذیلی دفعہ (الف) کے احکامات کا ان مقدمات پر بھی اطلاق ہوگا، جو پہلے ہی عدالت کو ارسال کیے جا چکے ہیں۔

(د) مجموعہ میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں کسی سرکاری عہدے کے حامل شخص یا کسی بھی دوسرے شخص کو نیب نے اس آرڈیننس کے تحت کسی جرم میں گرفتار کیا ہو تو، نیب،^۱ [گرفتاری کے وقت]،

اسے اس وجوہات اور مواد سے آگاہ کرے گا جس بناء پر اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو عدالت میں، گرفتاری کی جگہ سے عدالت تک کے سفر کے لیے رد کار ضروری وقت کو چھوڑ کر گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرے گا اور ایسا شخص مقدمے کے حقائق و حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات اور تفتیش کی غرض کے لیے چودہ ایام سے زیادہ مدت کے لیے نیب کی تحویل میں رکھا جائے گا۔

(ه) چیئر مین نیب اپنی صوابدید پر کسی بھی جگہ کو پولیس اسٹیشن یا سب جیل قرار دے سکے گا اور مشتہر کر سکے گا۔

۲۵۔ رضا کارانہ واپسی اور پلبی بارگین:-

(الف) دفعہ ۱۵ ایانی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں سرکاری عہدہ رکھنے والا شخص یا کوئی دوسرا شخص، اپنے خلاف تحقیقات کی منظوری سے قبل، رضا کارانہ طور پر سامنے آتا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی جرم کے دوران یا نتیجے میں حاصل کیے گئے اثاثہ جات یا حاصل کردہ یا بنائی گئی آمدنی کو واپس کرنے کی پیشکش کرتا ہے تو، چیئر مین نیب ایسی پیشکش کو قبول کر سکے گا اور مذکورہ شخص پر واجب الادا رقم کا تعین کرنے اور اس رقم کو نیب کے پاس جمع کرانے کے بعد ایسے شخص کو زیر بحث معاملے یا مالی لین دین کے ضمن میں اس کی تمام ذمے داریوں سے بری الذمہ کر سکے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ کسی عدالت میں زیر سماعت نہ ہو۔

(ب) جہاں کسی بھی وقت پر تفتیش کی اجازت کے بعد، مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے قبل یا اسکے بعد یا کسی اپیل کے زیر سماعت ہونے کے دوران، ملزم نیب کو اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی جرم کے دوران یا نتیجے میں حاصل کیے گئے اثاثہ جات یا حاصل کردہ یا بنائی گئی آمدنی کو واپس کرنے کی پیشکش کرتا ہے تو، چیئر مین نیب اپنی صوابدید پر، ایسی پیشکش کو مقدمے کے حقائق و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی شرائط و قیود پر جیسا کہ وہ ضروری سمجھے، قبول کر سکے گا، اور اگر ملزم چیئر مین نیب کی جانب سے مقرر کردہ رقم نیب کو واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو، چیئر مین نیب، مقدمے کو منظوری اور ملزم کی رہائی کے لیے عدالت یا جیسی بھی صورت ہو، اپیل کورٹ کو ارسال کرے گا [۱]:

[۲] مگر شرط یہ ہے کہ ملزم کا پلبی بارگین کرنا یا رضا کارانہ طور پر واپسی مال کا بیان کسی

دوسرے ملزم کے مقدمے سے متناقض نہ ہو۔

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۷ کی رو سے دفعہ ۲۵ جس کو سابقہ طور پر مختلف قوانین کے ذریعے ترمیم کیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۷ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۴ کی رو سے تبدیل اور شامل کیا گیا۔

مزید شرط یہ ہے کہ ملزم کا عدالت کی طرف سے منظور کردہ پلی بارگین معاندے کے مطابق ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں، پلی بارگین معاندہ فریقین کے حقوق کے لیے فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔]

۱۔ (ب الف) جہاں کوئی ملزم پلی بارگین معاندے کے حکم منظوری کے جواز کو چیلنج کرتا ہے یا یہ عدالت

کے علم میں معاملہ اور نوعیت کا آتا ہے کہ پلی بارگین معاندہ تحقیقات یا تفتیش کے دوران ملزم پر دباؤ، جبر یا کسی اور غیر قانونی دباؤ کا نتیجہ تھا تو، عدالت دونوں فریقین کو سننے کے بعد اس ملزم کی حد تک پلی بارگین معاندے کی منظوری کو منسوخ کر سکے گی۔]

(ج) ملزم کی طرف سے نیب کو جمع کرائی گئی رقم وفاقی حکومت یا جیسی بھی صورت ہو، کسی صوبائی حکومت

یا متعلقہ بینک یا مالی ادارے، کمپنی، ہیئت جسدیہ، کوآپریٹو سوسائٹی، آئینی ادارے، یا متعلقہ اتھارٹی

۲۔ [☆☆☆] کو منتقل کی جائے گی۔

۲۵ الف۔

قرضہ جات، وغیرہ کی ادائیگی:-

۳۔ (الف) جہاں ۱۔ کسی ملزم شخص کو [گرفتار کیا گیا ہو یا وہ نیب کی تحویل میں ہو یا کسی بینک یا مالی ادارے یا

کوآپریٹو سوسائٹی کو واجبات کی عدم ادائیگی کی بناء پر اس کے خلاف دانستہ طور پر غیر حاضری کے جرم کے الزام کی تحقیقات کے لیے ایسی گرفتاری یا تحویل میں لیا گیا ہو تو، وہ کسی بھی مرحلے پر ایسی گرفتاری سے قبل یا بعد میں یا اس طرح کی حراست یا تفتیش کے دوران یا اس کے بعد گورنر، بینک دولت پاکستان کو مصالحت کمیٹی کے ذریعے اپنی ذمہ داری کی مفاہمت کے لیے درخواست دے سکے گا اور گورنر، اگر موزوں متصور کرے تو، معاملہ مصالحتی کو معاملہ ارسال کر سکے گا۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۴ کی رو سے تبدیل اور شامل کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۴ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے نئی دفعہ ۲۵ الف شامل کی گئی۔

۴۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ذیلی دفعہ (الف) جسکو سابقہ طور پر آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۱۸ سے تبدیل کیا گیا تھا کو تبدیل کر دیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۲۸ کی رو سے ”کوئی شخص“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

(الف الف) گورنر، بینک دولت پاکستان اس آرڈیننس کی اغراض کے لیے ایک یا اس سے زیادہ مصالحتی کمیٹیوں کی تشکیل کر سکے گا۔]

۱۔ (ب) مصالحتی کمیٹی گورنر بینک دولت پاکستان کے ایک نامزد کردہ شخص پر مشتمل ہوگا، جو بینک دولت

پاکستان کا ایک اعلیٰ افسر ہوگا جو بینک کاری کے پیشے میں ماہر ہوگا جو اس کمیٹی کا چیئر مین ہوگا اس کمیٹی میں نیب کے دو نامزد اشخاص ہوں گے جن کی نامزدگی چیئر مین نیب کی جانب سے کی جائے گی، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ گورنر بینک دولت پاکستان کی جانب سے نامزد کیے جائیں گے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کونسل آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کراچی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا، ایسی نامزدگی گورنر بینک دولت پاکستان کے ذریعے کی جائے گی، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ۲۔ [ملزم] کی جانب سے نامزد کیا جائے گا اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا قرضہ دینے والے بینک یا مالی ادارے کے توسط نامزدگی کی جائے گی۔

وضاحت:- جہاں ۳۔ قرضہ دہندہ [کئی کمپنیوں کا ملاپ یا بینکوں یا مالی اداروں کا گروپ ہو تو قرض

دہندہ سے صف اول کا بینک یا مالی ادارہ مراد ہے۔

(ب ب) مصالحتی کمیٹی کا چیئر مین اجلاس طلب کرے گا اور ۴۔ [مصالحتی] کمیٹی کی کارروائی اس

طریقے کار میں انجام دے گا جیسا وہ مناسب متصور کرے۔]

-
- ۱۔ آرڈیننس نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ذیلی دفعہ (ب) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
 - ۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۸ کی رو سے قرض داری جگہ تبدیل کیا گیا۔
 - ۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”رہنما“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
 - ۴۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کیا گیا۔

۱۲ (ج) مصالحتی کمیٹی، قرض دہندہ بینک یا مالی ادارے اور ۱۳ [ملزم] کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد

اور فریقین کو ان کے چارٹرڈ ۱۴ [اکاؤنٹنٹس] کے ذریعے شنوائی کے بعد، ۱۵ [ملزم] کے خلاف

واجب الادا رقم کا تعین، بینک دولت پاکستان کے قانون، قواعد، ضوابط اور سرکلرز کی مطابقت میں
حساب کرائے گی اور ہر مقدمے کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے رقم کی ادائیگی کے طریقے کا راور
شیڈول کا تعین کرائے گی۔ ۱۶ [ملزم] کی اگر خواہش ہو تو، اس کو کارروائی کے شروع اور اختتام سے

قبل سنا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ ۱۷ [ملزم] کو مصالحتی کمیٹی کے سامنے اس کی نمائندگی کرنے والے چارٹرڈ

اکاؤنٹنٹ تک رسائی حاصل کرنے اور اسکو ہدایت دینے کا حق ہوگا خواہ اگر ۱۸ [ملزم] کا کارروائی کے

دوران ۱۹ [☆] تحویل میں ہو۔

(د) مصالحتی کمیٹی تیس ایام کے اندر ریفرنس پر فیصلہ کرائے گی اور اس کی سفارشات اسکے چیئرمین کی

جانب سے قلمبند کی جائیں گی اور اس میں ۲۰ [مصالحتی کمیٹی] کے تمام اراکین کی آراء شامل ہوں

گی۔ مصالحتی کمیٹی کی سفارشات ۲۱ [گورنر، بینک دولت پاکستان] کو پیش کی جائیں گی۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے نئی دفعہ (ج) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۲۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۸ کی رو سے ”قرض دار“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”اکاؤنٹنٹ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۴۔ بحوالہ عین ماقبل لفظ ”The“ کو حذف کر دیا گیا۔
- ۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۲۸ کی رو سے شامل کیا گیا۔
- ۶۔ قومی احتساب بیورو (تریم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ”چیئرمین نیب“ کو تبدیل کیا گیا۔

۱۰ (ہ) گورنر، بینک دولت پاکستان ذیلی دفعہ (د) کے تحت اپنے سامنے پیش کردہ سفارشات پر غور کرے

گا اور وہ سفارشات کو قبول کر سکے گا یا، قلمبند کردہ وجوہات کی بناء پر اس پر ایسا کوئی دوسرا مناسب حکم صادر کرے گا جیسا کہ وہ موزوں متصور کرے۔^۲ [مصالحی کمیٹی کا سفارشات کو منظور کرنا یا اس

پر مذکورہ بالا اور حکم کی منظوری صادر کرنا، گورنر بینک دولت پاکستان کے فیصلے کے تشکیل کرے گا۔

۱۱ (و) جہاں [ملزم] مصالحی کمیٹی کے ذریعے متعین کردہ رقم کی ادائیگی کا اقرار کرتا ہے تو، چیئر مین نیب،

عدالت کی منظوری سے، ملزم کو رہا کر سکے گا۔

۱۲ (ز) گورنر بینک دولت پاکستان کے فیصلے سے چیئر مین نیب کو مطلع کیا جائے گا، جو اس پر واجب التعمیل

ہوگا، ماسوائے عدالت کی منظوری سے مشروط تحریری طور پر قلمبند کی جانے والی درست وجوہات کہ، جو سات ایام کے اندر دی گئی ہوں۔

۱۳ (ح) خواہ مصالحی کمیٹی کا مصالحی کارروائی شروع ہونے کے تین ایام کے اندر ریفرنس کو ختم کرنے میں

ناکامی کی صورت میں یا [ملزم] کا بینک دولت پاکستان کے فیصلے کو قبول کرنے اور اس پر عمل درآمد

کرنے میں ناکامی کی صورت میں، بینک دولت پاکستان رقم کی ادائیگی اور اس سے متعلقہ

معاملات کی بابت، فیصلے کو قبول یا اس پر عمل درآمد کرنے میں مذکورہ ناکامی کو دفعہ ۳۱ کے احکامات کے مطابق [☆] عدالت کو ارسال کرے گا اور اس کے بعد مقدمے پر کارروائی کرے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ بینک دولت پاکستان کی جانب سے تین ایام کی مدت میں اس طرح کی مزید مدت یا مدتوں کی توسیع دی جاسکے گی جو اسے مقدمے کے حقائق و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قلمبند کی جانے والی وجوہات کے پیش نظر ضروری محسوس ہو۔

۱۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی رو سے ذیلی دفعہ (ہ) کو تبدیل کیا گیا۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی رو سے دفعہ ۲۸ کی شمولیت۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی رو سے دفعہ ۲۳ کی ذیلی دفعہ (د) کی تبدیلی، جو کہ سابقہ طور پر آرڈیننس نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۱۱ کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی۔

۴۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی رو سے ”قرض دار“ کی جگہ تبدیل کی گئی تھی۔

۵۔ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی رو سے ذیلی دفعہ (ز) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۶۔ آرڈیننس نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۰ء کی رو سے دفعہ ۱۱ کی ذیلی دفعہ (ح) کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۷۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی رو سے دفعہ ۲۸ میں لفظ ”احتساب“ کو حذف کیا گیا۔

۲۶۔ معافی کی پیشکش:- (الف) اس مجموعہ میں شامل کسی امر کے باوجود، تحقیقات، تفتیش یا سماعت

مقدمہ کے کسی مرحلے پر، چیئر مین نیب، کسی ایسے شخص کی گواہی حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے جس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہو کہ کسی بھی جرم میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر سے متعلق ہے یا اس کا شریک راز ہے تو، ایسے شخص کو اس شرط یا کالی یا مشروط معافی کی پیشکش کی جاسکے گی کہ مذکورہ جرم سے متعلق اپنے علم کے مطابق تمام حقائق کا مکمل اور حقیقی انکشاف کرے بشمول ملوث اشخاص کے نام خواہ بطور اصل مجرم یا اعانت کنندگان یا کوئی دیگر ہوں۔

مگر شرط یہ ہے کہ ایسا شخص دس سال کی مدت کے لیے نا اہل قرار پائے گا، جسے سماعت مقدمہ کے اختتام کی تاریخ سے، کسی سرکاری ادارے یا کسی بھی آئینی یا مقامی اتھارٹی کے رکن یا نمائندے کے طور پر مقرر کرنے، نامزدگی کرنے، تقرری کیے جانے یا پاکستان یا کسی بھی صوبے کی ملازمت کے لیے نا اہل قرار دیا جائے گا۔

(ب) ذیلی دفعہ (الف) کے تحت معافی کی پیشکش قبول کرنے والے ہر شخص سے ملزم کی موجودگی میں مجسٹریٹ کی جانب سے جانچ پڑتال کی جائے گی جسے اس شخص سے جرح کرنے کا موقع دیا جائے گا اور بعد ازاں سماعت مقدمہ میں اس شخص سے بطور گواہ بھی جرح کی جائے گی۔]

(ج) ذیلی دفعہ (د) کے مطابق، جس شخص کو اس دفعہ کے تحت معافی دی گئی ہو تو۔۔۔

(ایک) مکمل معافی کی صورت میں، اس جرم کی نسبت سماعت مقدمہ نہیں کی جائے گی جس کے ضمن میں معافی دی گئی تھی؛ اور

(دوم) مشروط معافی کی صورت میں ایسی سزایا جرمانہ جو معافی نامے میں صراحت کردہ سزایا جرمانے سے زیادہ یا علاوہ ہو، بلا لحاظ اس کے کہ سزایا جرمانہ قانونی طور پر جائز ہو نہیں دی جائے گی۔

(د) جہاں چیئر مین نیب تصدیق کرتا ہو کہ اس کی رائے میں، کوئی بھی شخص جس نے مذکورہ پیشکش قبول

کی ہو، خواہ اس نے دانستہ کوئی ضروری چیز چھپا کر یا جان بوجھ کر یا پرواہی سے غلط بیانی کے ذریعے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے اس شرط کی تعمیل نہ کی، جس پر^۱ [معافی کی] پیشکش کی گئی تھی یا کسی

دوسرے جرم کے لیے جس میں وہ جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں مذکورہ معاملے کے سلسلے میں مجرم نظر آتا ہو شامل ہے۔ جسے وہ جانتا ہے یا اس کو جاننا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے۔

(ه) کسی بھی شخص کی طرف سے^۲ [مجسٹریٹ] کے سامنے دیا گیا کوئی بھی بیان جسے معافی دی گئی ہو اس

کے خلاف^۳ [The] سماعت مقدمہ میں شہادت کے طور پر دیا جاسکے گا۔

۲۷۔ معاونت حاصل کرنے کا اختیار:- چیئر مین نیب^۴ [یانیب کا کوئی بھی افسر جسے اس کی جانب سے مجاز کیا

گیا ہو] کو مکمل اور جامع معاونت حاصل کرنے اور نیب کے سامنے زیر التواء کسی بھی معاملے یا^۵ [تحقیقات یا تفتیش] سے

^۶ [یانیب کی جانب سے تحویل میں لی گئی یا ضبط کی گئی کسی جائیداد کا انتظام کرنے سے] متعلق وفاقی حکومت کے کسی شعبے، صوبائی

حکومت، مقامی اتھارٹی، بینک، مالیاتی ادارے، سرکاری یا نجی شعبے سے کسی شخص یا کسی بھی اتھارٹی اور ادارے یا محکمے سے تمام

دستاویزات اور معلومات، جیسا کہ وہ ضرورت یا طلب کے لیے ضروری یا درست متصور کرے، طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔

کے [ماسوائے ایسی معلومات، دستاویز یا معاونت حاصل کرنا جس کی رازداری، قانون کی رو سے محفوظ ہوں۔]

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی رو سے دفعہ ۲۹ کو شامل کیا گیا۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے بعض الفاظ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”ایسے“ سے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۱۳ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۰ کی رو سے ”قانونی کارروائی“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۳۰ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۱۶ مجریہ ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۵ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۸۔ قومی احتساب بیورو کے افسران اور عملے کی تقرری:-

(الف) قومی احتساب بیورو اس طریقہ کار میں اور ملازمت کی ایسی شرائط و قیود، کارکردگی، نظم و ضبط

اور طرز عمل وغیرہ کے مطابق، جیسا کہ قواعد کی رو سے صراحت کردی گئی ہو، ایسے افسران اور عملے کی تقرری کر سکے گا جو اس کے کارہائے منصبی کی موثر ادائیگی کے لیے ضروری کر سکے گا جو اس کے کارہائے منصبی کی موثر ادائیگی کے لیے ضروری متصور ہو۔

(ب) قومی احتساب بیورو ایسی فیس یا معاوضے کی ادائیگی پر مشیران، کنسلٹنٹس اور ماہرین کی تقرری کر سکے گا جیسا کہ اس آرڈیننس کے تحت اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی اور اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے قواعد کی رو سے صراحت کردی گئی ہو۔

۲۹۔ ملزم شہادت دینے کا اہل ہوگا۔

۲۹۔ ملزم بھی ملزم [جواب دہی کے لیے اہل گواہ ہوگا اور وہ حلفاً اپنے خلاف لگائے الزامات غلط قرار دینے کے لیے شہادت دے سکے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ جہاں کوئی ملزم [☆] اپنی رضا مندی سے گواہی دینے کے لیے پیش ہوتا ہے اور کسی سوال

کا جواب دینے سے انکار کرتا ہے تو عدالت ایسے انکار سے مخالفانہ منفی نتیجہ نکال سکے گی جیسا کہ وہ مناسب متصور کرے۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۹ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۲ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۲ کی رو سے بعض الفاظ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ما قبل کی دفعہ ۳۲ کی رو سے لفظ ”شخص“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۰۔ جھوٹی گواہی وغیرہ دینا:۔ (الف) [اس آرڈیننس] یا [فی الوقت نافذ العمل] کسی دوسرے

بھی مروجہ قانون میں شامل کسی بھی امر [کے برعکس] ہونے کے باوجود، فیصلہ صادر کرنے پر [☆] عدالت کا دائرہ سماعت

اور اختیار ہوگا کہ وہ ایسے جرم کی سماعت کرے جو تحقیقات یا سماعت مقدمہ کے دوران کسی بھی افسر، کسی گواہ بشمول ماہر یا کسی دوسرے شخص کہ، جس نے مقدمے میں جھوٹے شواہد پیش کیے ہوں، خواہ اس نے [☆] عدالت میں بیان دیا ہو یا نہیں جو

مجموعہ تعزیرات پاکستان ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے باب ۱۰ کی دفعات ۶ تا ۱۸۲، باب گیارہ کی دفعات ۱۹۱ تا ۲۰۴، یا ۲۱۱ تا ۲۲۳، یا ۲۲۵ الف یا ایسے کسی بھی دوسرے مروجہ قانون کے تحت جھوٹی گواہی اور جرائم سے متعلق انصاف عامہ کے خلاف ہو، اور جس کی سرسری سماعت کے بعد قانون کے تحت جرم کے لیے سزا دی گئی ہو۔

(ب) ذیلی دفعہ (الف) کے تحت سماعت مقدمہ کی غرض کے لیے، عدالت، تقریباً جتنا ممکن ہو، مجموعہ کے باب ۱۲ میں صراحت کردہ طریقہ کار کی پیروی کرے گی۔

(ج) ذیلی دفعہ (الف) کے تحت قانونی کارروائیاں کا آغاز [☆] عدالت کی اپنی مرضی سے کسی بھی

وقت مقدمے کے فیصلے کے بعد، یا اپیل کے موقع پر، اس کے فیصلے کے بعد، یا [☆] استغاثہ

[☆] یا ملزم کی طرف سے [☆] دی گئی درخواست پر عدالت کی جانب سے تین دنوں کے اندر کی جائے گی۔

THE PAKISTAN CODE

۱۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۳ کی رو سے ”سابقہ احکامات“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”قبل ازیں“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۳۳ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل لفظ ”احتساب“ کو حذف کیا گیا۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۲۰ کی رو سے لفظ ”خصوصی“ کو حذف کر دیا گیا۔

۷۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲۴ ”پراسکیوٹر“ کی جگہ تبدیل کر دیا گیا۔

۸۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۳۳ کی رو سے ”کسی جرم کا ملزم شخص“ کو تبدیل کر دیا گیا۔

۳۱۔ [تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کی ممانعت:۔ (۱) فی الوقت نافذ العمل قانون میں شامل کسی بھی امر

کے باوجود اگر کوئی شخص تحقیقات^۲ [تفتیش اور مقدمے کی کارروائی سے واقف ہوتے ہوئے اور عمداً اور دانستہ طور پر بدینتی سے^۳ ☆] سمجھوتہ کرے ہوئے نیب یا کسی متعلقہ ایجنسی یا اتھارٹی یا^۴ عدالت یا کسی بھی دوسری عدالت [کے سامنے زیر عمل^۵ تحقیقات یا] تفتیش کو روکتا ہے، گمراہ کرتا ہے، خطرے میں ڈالتا یا ناکام بناتا ہے تو وہ^۶ [اس آرڈیننس کے تحت جرم کا قصور وار

ہوگا جس کی دس سال تک کی مدت کے لیے قید با مشقت کی سزا ہوگی]۔

(ب) کسی بھی شخص کے^۷ [خلاف]، چیئر مین نیب، ڈپٹی چیئر مین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل احتساب پر

[مشتمل^۸] کمیٹی کی منظوری کے علاوہ اس دفعہ کے تحت کارروائی نہیں کی جائے گی۔

☆ [۳۱ الف۔ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆]

۳۱ ب۔ زیر التواء کارروائیوں کو واپس لینا اور خاتمہ:۔ (۱) ریفرنس دائر کرنے سے قبل، چیئر مین نیب، پراسیکیوٹر جنرل

کی مشاورت سے مجموعی حقائق، حالات اور شواہد کی کلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس آرڈیننس کے تحت، کسی بھی کارروائیوں کو، اگر ایسی کارروائیاں غیر منصفانہ ہوں تو جزوی طور پر، مکمل طور پر مشروط یا غیر مشروط طور پر واپس لے سکے گا یا ختم کر سکے گا۔

۱۔ آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ترمیم کی گئی۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۴ کی رو سے ”اور“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ ”طے کردہ“ حذف کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل ”کسی بھی عدالت یا ایک عدالت“ سے تبدیل کیا گیا جو پہلے آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔

۵۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۴ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل بعض الفاظ سے تبدیل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”with“ سے تبدیل کیا گیا۔

۸۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”ترتیب دیئے“ سے تبدیل کیا گیا۔

☆ دفعات ۳۱ الف، ۳۱ ب اور ۳۱ ج قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۲۲ کی رو سے شامل کی گئیں۔

۹۔ ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۱۶ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۱۰۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۱۷ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

(۲) ریفرنس دائر کرنے کے بعد، اگر چیئر مین نیب، پراسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے، مجموعی حقائق، شواہد کی کلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، رائے رکھتا ہو کہ ریفرنس جزوی یا مکمل طور پر غیر منصفانہ نہ ہے تو وہ عدالت کو جہاں معاملہ زیر التواء ہو، سفارش کر سکے گا کہ ریفرنس کو جزوی یا مکمل طور پر واپس کیا جائے یا ختم کیا جائے۔

(ایک) اگر یہ الزام عائد کیے جانے سے قبل کیا گیا ہو تو، ملزم کو ایسے جرم یا جرائم کے ضمن میں بری کر دیا جائے گا؛ اور

(دو) اگر یہ الزام عائد کیے جانے کے بعد دائر کیا گیا ہو تو وہ اس جرم یا جرائم کے ضمن میں بری کر دیا جائے گا۔]

۳۱ج۔ [عدالت اسٹیٹ بینک کی پیشگی منظوری کے ساتھ جرم کی اختیار سماعت کرے گی۔]

کوئی بھی عدالت جو اس آرڈیننس کے تحت قائم کی گئی ہو کسی بینک یا مالی ادارے کے افسر یا ملازم کے خلاف کسی مالی سہولت، سود، مارک اپ کی معافی، منسوخی یا مرتب نو یاری فنانسنگ کے جرم کا اختیار سماعت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پیشگی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی۔]

۳۱د۔ خلاف ضابطہ بینک قرضہ جات، وغیرہ کے ضمن میں تحقیقات، تفتیش یا قانونی کارروائی:-

اس آرڈیننس یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کے ریفرنس کے بغیر، قومی احتساب بیورو کی جانب سے کسی بھی شخص، کمپنی یا مالی ادارے کے خلاف غلط قرضوں، نادہندہ قرضوں یا دوبارہ طے شدہ قرضہ جات کے ضمن میں کوئی تحقیقات، تفتیش یا قانونی کارروائی کا آغاز یا انعقاد نہیں کیا جائے گا: مگر شرط یہ ہے کہ قومی احتساب بیورو (ترمیم دوم) آرڈیننس مجریہ ۲۰۰۰ء کے نافذ ہونے سے قبل کسی بھی احتساب عدالت میں پہلے سے ہی زیر التواء مقدمات سماعت مقدمہ کے لیے جاری رہیں گے اور گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کے حوالے کے بغیر [انصرام] کیے جائیں گے۔

۱۔ آرڈیننس نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۱۶ کی رو سے نئی دفعہ ۳۱ و شامل کی گئی۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱۶ تبدیل کیا گیا۔

۳۱۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری:- اس آرڈیننس یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی

دوسرے مروجہ قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، بورڈ^۲ یا کریڈٹ کمیٹی^۳ برائے بینک یا مالی ادارے کے فیصلے کی نسبت میں کسی بھی تحقیقات، تفتیش یا قانونی کارروائی کا آغاز گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پیشگی منظوری کے بغیر شروع نہیں کیا جائے گا۔

۳۱۔۵۔ گواہوں کا تحفظ:- چیئرمین نیب یا عدالت کسی مقدمے کے حقائق و واقعات میں ایسے اقدامات

کر سکیں گے جو گواہوں اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت، سکیورٹی اور تحفظ کے لیے ضروری ہوں۔

۳۲۔ اپیل^۴ اور نظر ثانی:- (الف) کوئی بھی^۵ سزایافتہ شخص یا پراسیکیوٹر جنرل احتساب، اگر^۶ چیئرمین

نیب کی جانب سے اسکو کو ایسی ہدایت دی جائے جو اس آرڈیننس کے تحت عدالت کے حتمی فیصلے اور حکم سے متاثرہ ہو وہ^۷ [☆] عدالت کے حتمی فیصلے اور حکم کے^۸ [تیس] ایام کے اندر ہائی کورٹ^۹ جس کے دائرہ اختیار میں وہ عدالت واقع ہو اپیل دائر سکے گا^{۱۰}:-

۹۔ مگر شرط یہ ہے کہ عدالت کے کسی مداخلتی حکم کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی جائے گی۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲۰ کی رو سے شامل کیا گیا۔
- ۲۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعات ۱۵-۱۶ کی رو سے تبدیل اور شامل کیا گیا۔
- ۳۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲۶ کی رو سے نئی دفعہ ۳۱ شامل کی گئی۔
- ۴۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۷ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔
- ۵۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۰ء (نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعہ ۲۳ کی رو سے ”کارروائیوں کی فریق“ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۳۷ کی رو سے شامل کیا گیا۔
- ۷۔ آرڈیننس نمبر ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۷ کی رو سے لفظ ”احتساب“ حذف کیا گیا۔
- ۸۔ ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ”دس“ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۹۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲۷ کی رو سے تبدیل اور شامل کیا گیا۔

(ب) ہائی کورٹ کے سامنے حتمی فیصلے^۱ [☆☆☆] کے خلاف دائر ہونے والی تمام ایپلیس چیف جسٹس

ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ کم از کم دو جج صاحبان کی جانب سے سماعت کی جائیں گی
[۲] اس مجموعے کی دفعہ ۴۲۶ میں شامل احکامات حکم سزایابی کے خلاف دائر کردہ کسی ایپل کے

مقدمے میں مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق کیا جائے گا۔

[۳] (ج) عدالت کے کسی مداخلتی حکم کے خلاف کوئی ایپل دائر نہیں کی جائے گی۔

[۴] (د) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۳۳۔ زیر التواء قانونی کارروائیوں کا منتقلی:۔ احتساب ایکٹ، ۱۹۹۷ء (نمبر ۹ بابت ۱۹۹۷ء) کے تحت

[۱] عدالت کے سامنے کوئی بھی اور تمام قانونی کارروائیاں جو زیر التواء ہوں وہ اس آرڈیننس کے تحت [۲] کسی [عدالت کو اس صوبے
[۳] یا دائرہ اختیار کے علاقے] کے اندر جیسا ہی اسکی تشکیل ہو، منتقل ہو جائیں گی، اور یہ ضروری نہیں ہوگا کہ کسی گواہ کو دوبارہ طلب کیا
جائے یا کسی شہادت کو جو پہلے ہی قلمبند ہو چکی ہے کہ گواہ کو دوبارہ طلب کیا جائے۔

۳۳ الف۔ بونس وغیرہ کی ادائیگی:۔ [۱] نیب، [۲] دیگر حکومتی ملازمین، سرکاری ملازمین کے افسران اور عملے کو

بونس یا اعزازیہ کی [۱] ادائیگی کی جائے گی اور [۲] اس آرڈیننس کے تحت کسی بھی جرم [۳] کا پتہ لگانے، اسکی تفتیش اور قانونی چارہ جوئی
میں قابل ستائش خدمات انجام دینے کے لیے عوام میں لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے جیسا کہ قواعد کی رو سے صراحت کر دی گئی ہو۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۲۳ کی رو سے الفاظ ”اور حکم“ حذف کیے گئے۔
- ۲۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲۱ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۳ کی رو سے ”ذیلی دفعہ (ج) سے تبدیل کی گئی جو پہلے بعض قوانین کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی۔
- ۴۔ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ذیلی دفعہ (د) حذف کی گئی۔
- ۵۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۹۹ء (نمبر ۱۹ مجریہ ۱۹۹۹ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے اصل دفعہ ۳۳ تبدیل کی گئی اور ہمیشہ سے اس طرح تبدیل شدہ سمجھی جائے گی۔
- ۶۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۳۸ کی رو سے ”عدالت“ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۷۔ بحوالہ عین ماقبل ”ایک احتساب“ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۸۔ ایکٹ نمبر ۲۴ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۱ کی رو سے شامل کیا گیا۔
- ۹۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲۸ کی رو سے نئی دفعہ ۳۳ الف شامل کی گئی۔
- ۱۰۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۹ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۱۱۔ قومی احتساب بیورو (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۳۹ کی رو سے ”ادائیگیاں“ سے تبدیل کیا گیا۔
- ۱۲۔ بحوالہ عین ماقبل بعض الفاظ سے تبدیل کیا گیا۔

۱۳۳ب۔ سرکاری معاہدات کی اطلاع:- وفاقی حکومت کی تمام وزارتیں، ڈویژنز اور منسلک محکمہ جات،

صوبائی اور مقامی حکومتوں کے تمام محکمے، آئینی کارپوریشنز یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے قائم کردہ اتھارٹیز اور عوامی عہدوں کے حاملین نیب کو مذکورہ وزارتوں، ڈویژنز اور منسلک محکموں، صوبائی حکومت کے تمام محکمہ جات یا مقامی حکومت، آئینی کارپوریشنز یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی جانب سے قائم کردہ اتھارٹیز یا اس کی طرف سے عوامی عہدے کے حاملین کی جانب سے، جیسی بھی صورت ہو، کم از کم پچاس ملین مالیاتی روپے یا اس سے زیادہ کہ کیے گئے معاہدات کی ایک نقل، مذکورہ معائدے پر دستخط کرنے کی تاریخ سے اتنی مدت کے اندر جو قابل عمل ہو، نیب کو پیش کریں گے۔

۱۳۳ج۔ بدعنوانی اور رشوت ستانی کی روک تھام کے لیے اقدامات:- چیئر مین نیب، وقتاً فوقتاً جیسا کہ وہ موزوں متصور کرے نیب کے افسران یا دیگر اشخاص یا نجی یا سرکاری شعبے سے متعلق اشخاص یا تنظیموں پر مشتمل حسب ذیل امور کی بابت کمیٹیاں قائم کرے گا:-

(الف) بدعنوانی اور رشوت ستانی سے نمٹنے کے اقدامات کے بارے میں سرکاری حکام، عوامی عہدوں کے حاملین اور بڑے پیمانے پر کمیونٹی کو تعلیم اور مشورہ دینا؛

(ب) تعلیمی پروگراموں یا میڈیا مہمات کو مرتب کرنا، ترتیب دینا، نگرانی کرنا، ان میں شرکت کرنا یا ان کا انعقاد کرنا اور بالعموم بدعنوانی اور رشوت ستانی طریقوں کے مضر اثرات اور انتظامات عامہ کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کے بارے میں معلومات مشتہر کرنا۔

(ج) نافذ العمل قوانین اور مختلف وزارتوں، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے محکمہ جات، آئینی یا دیگر سرکاری کارپوریشنوں یا اداروں کے طریقے و طرز عمل سے متعلق قواعد و ضوابط، اور عوامی عہدے کے حاملین کے طرز عمل کا بھی جائزہ لے گی۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ایسے قوانین، قواعد و ضوابط، جیسی بھی صورت ہو، میں ترمیم کی سفارش کرنا؛

(د) کسی بھی آئینی یا دیگر سرکاری کارپوریشن یا ادارے یا درخواست پر، نجی اور سرکاری شعبے میں کسی بھی ادارے کو بدعنوانی یا رشوت ستانی کے طریقوں میں کمی اور اس کے انسداد کے لیے اقدامات کی ہدایت کرنا، مشورہ دینا اور ان کی معاونت کرنا؛ اور

(۵) مذکورہ ہدایت اور مشورے پر تعمیل کی نگرانی کرنا اور بدعنوانی اور رشوت ستانی کے طریقوں کو کم کرنے اور ان کے انسداد کے ضمن میں اس طرح کی ہدایات اور مشورے کی کامیابی کا جائزہ لینا۔

۳۳-د۔ نیب سالانہ رپورٹ پیش کرے گا۔ چیئر مین نیب جتنا ممکن ہو ہر تقویمی سال کے آخر پر لیکن ہر آنے والے مارچ کے آخری دن سے قبل، اس سال کے لیے اپنے امور سے متعلق رپورٹ^۱ قومی اسمبلی اور سینیٹ^۲ کو پیش کرے گا یہ رپورٹ سرکاری دستاویز ہوگی اور اس کی اعشاعت پر اس کی نقول عوام الناس کو مناسب قیمت پر فراہم کی جائے گی۔

۳۳-ہ۔ جرمانے کی رقم وغیرہ کو محصول آراضی کے طور پر وصول کیا جائے گا۔ کوئی بھی جرمانہ یا دیگر رقم جو اس آرڈیننس کے تحت یا جو عدالت کی جانب سے مقرر کی گئی ہوں کو محصول آراضی کے طور پر وصول کیا جائے گا۔

۳۳-و۔^۲ سرکاری بیانات دینے پر پابندی:۔ نیب کا کوئی بھی اہلکار، کسی بھی حیثیت سے، عوام الناس یا میڈیا میں نیب کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی تحقیقات یا تفتیش میں ملوث اشخاص سے متعلق کوئی بھی بیان نہیں دے گا تاوقتیکہ ایسے اشخاص کے خلاف ریفرنس دائر نہ کر دیا جائے۔

۳۳-ز۔^۳ سرکاری بیانات دینے پر سزا۔ جو کوئی بھی شخص دفعہ ۳۳ و کے احکامات کی خلاف ورزی

کرتا ہے اس کو ایک سال تک سزائے قید، لیکن جو ایک ماہ سے کم نہیں ہوگی، دی جائے گی اور وہ دس لاکھ روپے تک جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی رو سے ”صدر“ کی جگہ تبدیل کئے گئے۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲۳ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماہ قبل کی دفعہ ۲۴ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳۴۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے،

اس آرڈیننس کی اغراض کی تعمیل کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔]

۳۴ الف۔ تفویض اختیارات:- چیئر مین نیب، تحریری حکم کے ذریعے نیب کے کسی افسر کو اپنے اختیارات اور کسی بھی اپنے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے مجاز کر سکے گا جیسا کہ وہ مناسب اور معقول متصور کرے، ایسی شرائط کے تابع، اگر کوئی ہوں، جن کی حکم میں صراحت کردی گئی ہو۔]

۳۵۔ تنسیخ۔

(الف) اس آرڈیننس کے نفاذ کی تاریخ سے احتساب ایکٹ، ۱۹۹۷ء (ایکٹ نمبر ۹ بابت ۱۹۹۷ء)

منسوخ سمجھا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ ایکٹ کی تنسیخ کے باوجود، آرڈیننس نمبر ۱۱۱ مجریہ ۱۹۹۶ء، آرڈیننس نمبر ۲۰ مجریہ ۱۹۹۷ء اور احتساب ایکٹ بابت ۱۹۹۷ء کے تحت کوئی بھی قانونی کارروائی جو مذکورہ ایکٹ ۱۹۹۷ء [☆] کے تحت قائم کردہ کسی بھی عدالت کے روبرو، زیر سماعت ہوں یا مذکورہ بالا آرڈیننس اس میں ترمیم کر رہے ہوں، وہ [☆] اس آرڈیننس کے تحت [☆] اس [☆] عدالت کو دفعہ ۳۳ [☆ ☆ ☆] کے تحت بطور منتقل کی گئی ہوں، وہ جاری رہیں گی۔

[☆] (ب) مذکورہ آرڈیننس اور ایکٹ ۱۹۹۷ء کے تحت زیر سماعت کوئی بھی مقدمہ، یا استغاثہ اس آرڈیننس کے شروع ہونے سے فوری قبل اور کسی بھی [☆] عدالت [☆ ☆ ☆] کو منتقل کردہ کارروائی اور اس کے بعد کی تمام کارروائیاں اس آرڈیننس کے احکامات کے تحت مکمل کی جائیں گی۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۲۵ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ قومی احتساب (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۲۹ کی رو سے نئی دفعہ ۳۴ الف شامل کی گئی۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۴۲ کی رو سے لفظ ”اور“ حذف کئے گئے۔

۴۔ آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۲۵ کی رو سے بعض الفاظ سے تبدیل کئے گئے جو آرڈیننس نمبر ۱۹ مجریہ ۱۹۹۹ء کی دفعہ ۴ کی رو سے ”پہلے شامل کئے گئے تھے۔

۵۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۴۲ کی رو سے ”ایک احتساب“ سے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ آرڈیننس نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء کی دفعہ ۳۰ کی رو سے الفاظ ”ذیلی دفعہ (ب)“ سے تبدیل کیا گیا۔

۷۔ آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۲۵ کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (ب) سے تبدیل کیا گیا۔

۸۔ آرڈیننس نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۴۲ کی رو سے ”عدالت“ سے تبدیل کیا گیا۔

۹۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے الفاظ ”اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ“ حذف کیا گیا۔

۳۶۔ قانونی ذمہ داری سے برات:- وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، چیئر مین قومی احتساب بیورو، یا قومی احتساب بیورو کے کسی دوسرے رکن یا کسی ایسے شخص کے خلاف جو اس آرڈیننس یا اس کے وضع کردہ زیر قواعد کے تحت کسی اختیار کو استعمال کرنے میں یا دینے والے کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دوسری کارروائی نہیں کی جائے ایسے امر کے لیے جو اس آرڈیننس یا اس کے قواعد کے تحت نیک نیتی سے کیا گیا ہو یا اس کے کئے جانے کا مقصود ہو۔^۱ [:-]

۱۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر ملزم کو عدالت کی طرف سے اس بنیاد پر بری کیا جائے کہ مقدمہ بد نیتی سے یا جھوٹے یا من گھڑت شواہد کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا تو، ذمے دار شخص کے خلاف کسی بھی قسم کی پانچ سال تک سزائے قیدی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۳۷۔^۲ ازالہ مشکلات۔ صدر اس آرڈیننس کے کسی بھی حکم کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو،^۳ [چیئر مین نیب] [۱۔ وفاقی حکومت] کی منظوری سے [۲۔ جو اس آرڈیننس کی دفعات سے متصادم نہ ہو، جیسا کہ اس کو ایسی مشکل کو دور کرنے کے لیے ضروری معلوم ہو، ایسا حکم دے سکے گا۔]

THE PAKISTAN CODE

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۱ ابا ۲۰۲۲ء کی دفعات ۲۶، ۲۷ کی رو سے تبدیل اور اضافہ کیا گیا۔

۲۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۳۵ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی دفعہ ۳۱ کی رو سے دفعہ ۳۷ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ قومی احتساب بیورو (تریمی) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۱۳۳ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی دفعہ ۴۳ کی رو سے ”صدر“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے بعض الفاظ تبدیل کئے گئے۔

[جدول ۱]

[دیکھیں دفعہ ۱۰ (ب)]

نمبر شمار	جرائم	سزا
(۱)	(۲)	(۳)
۱	کوئی بھی شخص جو آلہ کار بنتا ہے یا معاونت کرتا ہے یا کسی فعل یا ترک فعل کے ذریعے بدینتی سے اختیار یا عہدے کے غلط استعمال کے ذریعے ارتکاب جرم میں معاونت کرتا ہے، یا اختیار، عہدے، اثر و رسوخ، اقربا پروری، جائیداد کے غلط استعمال کے ذریعے غیر قانونی بدل کے لیے غلط نیت سے، کسی بھی بینک یا مالی ادارے، کوآپریٹو سائنٹی، حکومتی محکمے یا حکومت کی طرف سے قائم یا کنٹرول کردہ اتھارٹی کی طرف سے کسی بھی شخص کو فراہم کردہ کسی بھی مالی سہولت پر قرض کی اصل رقم، قرین یا مالی سہولت پر سود یا مارک اپ کو غیر قانونی طور پر، غلط طریقے سے یا مناسب جواز کے بغیر معاف کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے یا غیر قانونی طور پر دوبارہ تیار یا مرتب نو کرتا ہے تو وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی کے جرم کا ارتکاب کرے گا یا مرتکب کردہ متصور ہوگا۔	چودہ سال تک کی مدت کے لیے قید مشقت اور جرمانہ
۲	نیب یا کسی بھی دوسرے ادارے کے رکن کو سوالات کے جوابات یا معلومات فراہم کرنے سے انکار کرنا جب کہ ایسا کرنے کا حکم دیا جائے۔	پانچ سال کی مدت تک قید مشقت۔
۳	نیب یا نیب کی جانب سے اس ضمن میں مجاز کردہ کسی ادارے کو جھوٹی اطلاع فراہم کرے یا ان کو دوران تحقیقات یا تفتیش من گھڑت جھوٹا ثبوت فراہم کرے جب حسب ذیل کی جانب سے کیا گیا ہو۔ (الف) شکایت کنندہ، گواہ یا ملزم نے کسی تحقیقات افسر اور (ب) قومی احتساب بیورو یا متعلقہ ادارے کا تفتیش کار۔	پانچ سال کی مدت تک قید مشقت کی سزا دس سال کی مدت تک قید مشقت کی سزا۔

۴	کسی ایسے شخص کا جو سرکاری عہدے دار ہو کی جانب سے مذکورہ بالا جرم کا اس میں مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعات ۱۶۱ تا ۱۶۵ الف میں کوئی بھی جرم شامل ہے کا ارتکاب کرتے ہوئے عہدے یا اختیار کا ناجائز استعمال کرنا۔	چودہ سال تک قید مشقت کی سزا۔
۵	کسی بینک، مالیاتی ادارے، کوآپریٹو سوسائٹی، حکومتی محکمے، آپہنی ادارے یا وفاقی حکومت، کسی صوبائی حکومت یا مقامی حکومت کی جانب سے قائم کردہ یا زیر نگرانی کسی اتھارٹی کو فریب، دھوکہ دہی یا بددیانتی سے نقصان پہنچنے کا باعث بنے۔	چودہ سال تک قید مشقت کی سزا۔
۶	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۱۶۸۔ سرکاری ملازم کا غیر قانونی طور پر تجارت میں ملوث ہونا۔	ایک سال تک قید بلا مشقت، یا جرمانہ یا دونوں سزائوں کا مستوجب ہوگا
۷	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۱۶۹۔ سرکاری ملازم کا جائیداد کی غیر قانونی خریداری کرنا یا اس کی بولی دینا	دو سال تک قید بلا مشقت یا جرمانہ، یا دونوں سزائوں کا مستوجب ہوگا اور جائیداد کی ضبطی، اگر خریدی گئی ہو
۸۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ ۲۰۱۔ مجرم [☆☆☆] کو پہنچنے کے لیے جرم کے شواہد غائب کر دینا یا جھوٹی اطلاع دینا۔	کسی بھی قسم کی سات سال کی مدت تک کے لیے سزائے قید
۹۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ ۲۱۸۔ سرکاری ملازم کا کسی شخص کو سزایا جائیداد کی ضبطی سے پہنچنے کی نیت سے غلط ریکارڈ یا تحریر مرتب کرنا	کسی بھی قسم کی تین سال تک سزائے قید، یا جرمانہ یا دونوں کا مستوجب ہوگا

۱۔ ایس آر او ۱۰۶۵ (۱) ۰۳/۰۳ مورخہ ۲۰۱۱ء کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲۔ ایس آر او ۶۹۶ (۱) ۰۴/۰۴ مورخہ ۱۲-۰۸-۲۰۰۴ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۱۰۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۱۹۔ سرکاری ملازم عدالتی کارروائی میں بدینتی سے کسی حکم، رپورٹ، عدالتی فیصلہ یا فیصلے کو، جسے وہ جانتا ہو کے برعکس ہے، مرتب کرنا اور اس کا اجراء کرنا۔	کسی بھی قسم کی سات سال تک سزائے قید، یا جرمانہ یا دونوں کا مستوجب ہوگا۔
۱۱۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۶۸۔ دھوکہ دہی کی غرض سے جعل سازی کرنا۔	کسی قسم کی سات سال تک سزائے قید، یا جرمانہ یا دونوں کا مستوجب ہوگا۔
۱۲۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۴۷۱۔ جعلی دستاویزات کو صحیح دستاویز کے طور پر استعمال کرنا جس کے متعلق اس سے معلوم ہو کہ وہ جعلی ہے۔	ایسی دستاویز کی جعل سازی کے لیے سزا۔
۱۳۔	مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۴۷۲۔ جعلی مہر وغیرہ اس نیت سے بنانا یا اس نیت کے ساتھ کسی بھی مذکورہ مہر، پلیٹ وغیرہ کو تحویل میں رکھنا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۴۶۷ کے تحت قابل سزا فعل سازی کا ارتکاب کیا جائے اس امر سے باور ہوتے ہوئے کہ یہ جعلی ہے۔	عمر قید سزایا کسی قسم کی سات سال سزا اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔
۱۴۔	دفعہ ۴۷۷ الف حسابات میں جعل سازی	کسی بھی قسم کی سات سال تک سزائے قید، یا جرمانہ، یا دونوں کا مستوجب ہوگا۔ [



THE PAKISTAN CODE